

공공지원민간임대주택 등에 관한 업무처리지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 민간임대주택에 관한 특별법령에서 정하도록 한 사항과 그 밖에 공공지원민간임대주택 사업 등에 필요한 세부적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "민간제안형 공공지원민간임대주택 사업"이란 임대를 목적으로 주택을 건설하거나 매입하려는 민간사업자를 제안 등으로 선정한 후 주택도시기금(이하 "기금"이라 한다) 출자 등으로 지원하여 공공지원민간임대주택을 공급하는 사업을 말한다.
2. "정비사업 연계형 공공지원민간임대주택 사업"이란 기금이 출자된 「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사(이하 "부동산투자회사"라 한다), 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구(이하 "집합투자기구"라 한다) 또는 「법인세법」 제51조의 2제1항제9호에 해당하는 투자회사(이하 "투자회사"라 한다)를 설립한 후 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업(기타 「도시 및 주거환경정비법」을 준용하여 시행하는 정비사업을 포함하며, 이하 "정비사업"이라 한다)의 일반분양분, 토지 또는 지분 등을 매입하여

공공지원민간임대주택으로 공급하는 사업을 말한다.

3. "택지공모형 공공지원민간임대주택 사업"이란 「민간임대주택에 관한 특별법 시행령」 제14조제3항에 따라 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사(이하 "한국토지주택공사"라 한다) 또는 「지방공기업법」 제49조제1항에 따라 설립된 지방공사(이하 "지방공사"라 한다)가 소유하고 있는 택지에 대해 공모 방식으로 임대사업자를 선정 한 후 기금 출자 등으로 지원하여 공공지원민간임대주택을 공급하는 사업을 말한다.

4. "임대리츠"란 국토교통부장관이 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제4호에 따른 공공지원민간임대주택을 공급하기 위하여 기금을 출자한 부동산투자회사를 말한다.

5. "출자"란 국토교통부장관이 기금의 운용 용도로서 민간임대주택 공급을 촉진하기 위하여 부동산투자회사가 발행하는 증권을 직접 또는 간접으로 매입하는 것을 말한다.

제3조(적용범위 등) ① 「민간임대주택에 관한 특별법」(이하 "법"이라 한다), 「민간임대주택에 관한 특별법 시행령」(이하 "령"이라 한다), 「민간임대주택에 관한 특별법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다)에 따른 공공지원민간임대주택 공급촉진지구(이하 "촉진지구"라 한다)를 조성하는 사업과 공공지원민간임대주택을 공급하는 사업 등에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침을 적용한다.

② 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)와 한국토지주택공사·「주택도시보증법」에 따른 주택도시보증공사(이하 "주택도시보증공사"라 한다)는 법령 및 이 지침에서 정하는 범위에서 필요한 세부사항을 따로 정할 수 있다.

제2장 공공지원민간임대주택 개발사업

제1절 촉진지구의 지정

제4조(국토교통부장관의 촉진지구 지정) 영 제18조제4항제2호에 따라 국토교통부장관이 국민의 주거안정을 위하여 공공지원민간임대주택을 건설·공급할 필요가 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 한다) 제2조제1호에 따른 광역도시계획에서 국가계획의 개발제한구역 해제가능총량을 활용하여 촉진지구를 지정하는 경우(다만, 지자체 자체해제총량을 활용하는 경우에는 시·도지사가 촉진지구를 지정할 수 있다)
2. 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제2조제6호의 종전부동산에 촉진지구를 지정하는 경우
3. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 요청하는 경우
 - 가. 관계 중앙행정기관의 장
 - 나. 한국토지주택공사

다. 지방공사

4. 촉진지구 면적이 30만 제곱미터 이상인 경우
5. 공공지원민간임대주택 공급을 촉진하기 위하여 선도적으로 시범사업을 추진하는 경우
6. 그 밖에 긴급히 사업을 시행할 필요가 있는 경우

제5조(촉진지구 지정·제안시 고려사항) ① 지정권자 및 시행자는 촉진지구를 지정하거나 제안하고자 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여야 한다.

1. 광역도시계획, 도시·군기본계획 등 상위계획에 관한 사항
2. 민간임대주택 수요
3. 기반시설 확보의 용이성

② 「문화재보호법」, 「수도법」, 「농지법」 및 「군사기지 및 군사시설 보호법」 등 다른 법령에서 개발을 제한하고 있는 지역은 가급적 촉진지구로 포함되지 아니하도록 한다.

③ 촉진지구의 경계는 다음 각 호의 사항을 고려하여 객관적으로 경계가 명확히 구분될 수 있도록 설정하여야 한다.

1. 도로, 하천, 급경사지 등 지형·지세
2. 자연경관, 환경적·생태적 요소 및 재해위험 요인
3. 국토계획법에 따른 용도지역·용도지구·용도구역 및 다른 법령에 따른 지역·지구·구역 등의 경계 등

제6조(보안 관리 및 부동산투기 방지 등) ① 지정권자, 시행자 및 관계

협의기관의 장은 법 제25조에 따른 주민 의견청취 공고 전까지 촉진지구 지정을 위한 조사, 관계 서류작성, 사전협의, 관련 심의 등의 과정에서 정보가 누설되지 아니하도록 보안 관리하여야 한다.

② 시행자는 촉진지구 지정을 제안하기 전에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 촉진지구 지정제안을 위한 조사, 관계 서류작성 등에 참여하는 인원을 최소화
2. 조사 및 관계 서류 작성에 참여하는 자에 대하여 사전에 보안각서를 받음
3. 제안과정에 필요한 사전 협의서류에 촉진지구 경계 등 구체적인 개발정보가 포함되지 아니하도록 개괄적으로 명시

③ 지정권자는 촉진지구 예정지역 및 주변지역의 부동산 거래 동향을 수시로 파악하고, 부동산투기가 성행할 우려가 있다고 판단되는 경우에는 국토계획법 제63조에 따른 개발행위허가 제한지역 및 「부동산거래신고에 관한 법률」 제10조에 따른 토지거래허가구역의 지정 등 부동산투기 방지를 위한 대책을 수립·시행하여야 한다.

④ 국토교통부장관, 시·도지사 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구청장(이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)은 지가 안정을 위하여 필요한 경우에 시행자(이하 이 조에서 법 제23조제1항제2호에 해당하는 자로 한정한다), 국세청 등과 합동으로 단속반을 구성하여 다음 각 호의 사항을 집중 단속하도록 한다.

1. 토지거래계약 허가 신청 등과 관련하여 서류를 위조·변조하거나 그러한 행위를 교사·방조한 행위 등 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 위반행위
 2. 명의신탁행위 등 「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률」 위반 행위
 3. 주민등록 위장전입 등 「주민등록법」 위반행위
 4. 임시 중개시설물을 설치하여 투기를 조장하는 행위 등 「공인중개사법」 위반행위
- ⑤ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 축진지구의 지정이 추진되는 지역인 경우에 토지이용상황을 변경시킬 수 있는 도시계획 등의 수립이나 변경을 최대한 제한하여야 한다.

제7조(관계기관 협의) 지정권자가 법 제22조에 따라 축진지구를 지정하려는 경우에 법 제24조에 따라 관계 행정기관의 장 및 관할 지방자치단체의 장과 협의하여야 한다. 이 경우 협의기간은 30일 이내로 한다.

제8조(전문가 의견 청취) 지정권자가 축진지구 지정에 대하여 제20조에 따른 공공지원민간임대주택 자문위원회(이하 "자문위원회"라 한다)의 자문을 받은 경우에 법 제25조에 따라 관계 전문가의 의견을 청취한 것으로 본다.

제9조(도시계획위원회 심의) ① 지정권자가 법 제22조에 따라 축진지구를 지정하려는 경우에 관계기관 협의, 주민 및 관계 전문가 의견 청취를 거친 후 중앙도시계획위원회 또는 시·도도시계획위원회(이하 "도

시계획위원회"라 한다)의 심의를 받아야 한다.

② 지정권자가 제1항에 따라 심의자료를 작성하는 경우에 관계기관, 주민 및 관계 전문가 의견서와 그에 따른 시행자의 최종의견서를 포함하여야 한다.

제10조(촉진지구 및 시행자 지정) ① 지정권자는 촉진지구 지정을 위하여 관계기관, 주민 및 관계 전문가 의견, 도시계획위원회 의견과 그에 따른 시행자의 최종의견서를 검토하여야 한다.

② 지정권자가 촉진지구를 지정한 경우에는 행위제한, 부동산 투기방지 등 필요한 조치를 위하여 관계 중앙행정기관 및 해당 지방자치단체의 장에게 촉진지구 지정사항을 통보하여야 한다.

③ 지정권자는 촉진지구를 지정한 경우에 법 제26조에 따라 관보 등에 고시하고, 시장·군수·구청장은 고시한 내용을 14일 이상 일반인이 열람할 수 있도록 조치하여야 한다.

④ 관계 행정기관의 장은 법 제26조에 따라 촉진지구 지정·고시된 날부터 해당 촉진지구 안에 도시·군계획시설을 결정할 수 없으며, 부득이한 경우 선형시설에 한정하여 시행자 및 지정권자와 협의를 거쳐 결정할 수 있다.

제11조(촉진지구 지정을 위한 기본계획변경 협조) 법 제30조에 따라 촉진지구 지정을 위하여 도시·군기본계획의 변경이 필요한 경우에 시·도시자의 요청에 따라 관할 시장·군수는 공청회 개최와 지방의회 의견 청취를 동시에 실시하는 등 도시·군기본계획이 조속히 변경될

수 있도록 협조하여야 한다.

제12조(준공된 사업지구 내 미매각용지 활용 협조) 지방자치단체의 장은 법 제38조에 따라 준공된 사업지구 내 미매각 용지를 활용한 촉진지구의 지정 신청이나 지정관련 의견요청이 있을 경우에 특별한 사유가 없다면 촉진지구지정 등을 적극 검토하여야 한다.

제2절 촉진지구 사업계획서의 내용과 작성 방법

제13조(사업계획서 작성) ① 시행자는 공공지원민간임대주택 개발사업의 기본적인 개발방향과 도시공간계획을 포함한 사업계획서를 작성하여야 한다.

② 사업계획서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 사업개요

가. 촉진지구의 명칭, 위치 및 면적

나. 촉진지구의 지정 목적

다. 시행자의 성명 및 주소

라. 사업시행기간

2. 촉진지구 조성사업 계획

가. 인구·주택수용계획

나. 토지이용계획

다. 기반시설 설치계획

라. 토지 등의 수용 및 사용 계획

마. 재원조달 및 사업시행 계획

③ 사업계획서는 전체 30쪽 내외로 개략적으로 작성한다.

제14조(사업 개요) ① 촉진지구의 명칭은 해당 구역이 위치한 시·군·구 단위 이하의 행정구역명 또는 해당 지구의 특성 등을 고려하여 정한다.

② 촉진지구의 위치는 대표 소재지를 기재한다.

③ 촉진지구의 면적은 제곱미터로 표시한다.

④ 촉진지구의 지정 목적은 민간임대주택 공급 필요성, 사업계획의 특성 등 촉진지구를 지정하여야 하는 당위성을 함축적으로 기술하여야 한다.

⑤ 시행자가 법인인 경우에는 명칭, 대표자의 성명, 주된 사무소의 주소, 법인등록번호를 포함하여야 한다.

⑥ 사업시행기간은 촉진지구 지정 예정일부터 준공 예정일까지로 한다. 이 경우 촉진지구 조성사업과 공공지원민간임대주택 건설사업으로 구분한다.

제15조(인구·주택수용계획) ① 인구·주택수용계획은 촉진지구에서 수용될 총 인구, 주택 수량, 국토계획법 제2조제13호에 따른 공공시설(이하 "공공시설"이라 한다) 규모 등을 설정하는 기초 계획으로서, 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 총 계획 인구수 및 세대수

2. 주택유형별, 규모별, 가구(블록)별 등으로 구분한 주택계획

- ② 시행자는 광역도시계획 및 도시·군기본계획 등에 따른 도시인구지표, 해당 생활권의 인구배분계획, 주변지역의 개발현황 및 장래 개발계획 등을 고려하여 인구·주택수용계획을 작성하여야 한다.
- ③ 주거와 함께 다양한 기능이 복합된 사업의 경우에는 개발기능별 인구수용계획을 제시하여야 한다.
- ④ 주택계획은 가구(블록)별로 공공지원민간임대주택, 공동주택 및 단독주택 등으로 주택의 종류를 세분화하여 제시하여야 한다.
- ⑤ 계획인구는 주택건설용지별로 적정 용적률을 산정하여 건축연면적을 산출하고, 주택 유형별 평균평형을 적용하여 수용세대수를 산출한 후 상위계획에 의한 목표년도의 가구당 인구수를 곱하여 산정한다.
- ⑥ 시행자는 제5항에도 불구하고 목표년도의 가구당 인구수가 계획수립시점의 가구당 인구수 추이(통계자료 등)에 비하여 현격한 차이가 있을 경우에는 지정권자와 협의하여 가구당 인구수를 조정할 수 있다.

제16조(토지이용계획) ① 토지이용계획은 축진지구 전체 토지의 용도를 배분하는 계획으로서 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 토지의 용도별 분류
2. 토지의 용도별 면적

② 축진지구의 토지 용도는 다음 각 호에 따라 분류한다.

1. 주택건설용지

가. 공동주택용지(공공지원민간임대주택, 분양주택 등으로 구분)

나. 단독주택용지

다. 근린생활시설용지(「건축법 시행령」 별표 1 제3호 및 제4호에
열거한 시설 용지)

2. 기반시설용지(국토계획법 제2조제6호에 열거한 시설 용지)

3. 판매·업무시설용지

4. 복합지원시설용지

5. 그 밖에 시설용지(제1호부터 제4호까지의 시설물을 제외하고 「건축
법 시행령」 별표 1에 열거한 시설 용지)

③ 제2항에도 불구하고 시행자 또는 지정권자가 해당 사업지구에 특
별히 필요하다고 판단하는 경우에는 제2항 각 호의 용지분류 외에 별
도로 분류할 수 있다.

④ 토지이용계획을 작성하는 경우에 다음 각 호의 사항을 고려하여야
한다.

1. 장래 사업지구와 인근지역의 제반활동을 예측하고 이에 따른 공간
수요를 추정하여 토지용도별로 적절하게 배치함으로서 토지의 효율
적인 이용이 될 수 있도록 수립한다.

2. 주변지역과 연계되어 조화를 이룰 수 있도록 수립하여야 한다. 특히
주변지역의 관련계획 및 기존 시가지와의 연계 및 기능분담 방안을
검토한다.

3. 사업으로 인한 환경훼손을 최소화하고 자연적·인위적 재해를 예방
할 수 있도록 가급적 자연지형을 유지하는 친환경적인 개발이 되도
록 한다.

4. 안전성, 건강성, 편의성, 쾌적성, 경제성, 환경성 등을 고려하여 수립하여야 한다.

⑤ 법 제23조제1항제2호에 해당하는 시행자는 촉진지구에 건설·공급되는 전체 주택 호수의 20퍼센트 이상이 전용면적 85제곱미터 이하의 공공임대주택으로 건설·공급될 수 있도록 공공임대주택건설용지를 계획하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 공공임대주택 확보 의무를 면제할 수 있다.

1. 전체 사업면적이 15만제곱미터 미만인 촉진지구
2. 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제43조에 따른 종전부동산 활용계획에 의해 시행하는 촉진지구
3. 유상공급면적(도로, 공원 등 관리청에 귀속되는 공공시설 면적을 제외한 면적을 말한다)이 50퍼센트 미만인 촉진지구

제17조(기반시설 설치계획) ① 기반시설은 주민의 삶의 질을 결정하는 중요한 시설로서, 시설의 종류, 규모, 질적 수준 등이 사업 목표에 부합되어야 한다.

② 국토계획법 제2조제6항의 기반시설 중 사업지구와 관련된 시설의 계획이 포함되어야 한다.

③ 시행자는 기반시설의 합목적성을 확보하기 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 해당지구의 수요에 따라 양적·질적 기준을 충족시켜야 하며, 필요시 인접지역의 수요를 고려하도록 한다.

2. 기반시설수요 예측은 기반시설의 이용권역, 인근지역 공급시설의 용량 및 질적 수준, 장래여건 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 이를 분석하는 데 활용하는 자료 및 기법은 신뢰성과 타당성이 있어야 한다.
 3. 장래에 예상되는 여건의 변화를 고려하여 지속가능성 및 환경적합성을 확보하도록 한다.
 4. 기반시설설치계획은 광역도시계획, 도시·군기본계획, 도시·군관리계획 등을 고려하여 수립하도록 한다.
 5. 각종 재난에 대한 대처가 가능하도록 하고, 인접지역의 재난에 대한 대처방안이 함께 고려되도록 한다.
- ④ 기반시설 설치기준은 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 등 관계 법령에 따른다.

제18조(토지 등의 수용 및 사용 계획) ① 토지 등의 수용 및 사용에 관한 계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 토지 세목별 현황
2. 지장물 현황
3. 토지취득 방법
4. 준치 건축물 및 공작물 처리계획(지구계획 수립시 작성한다.)

② 토지 등의 수용 및 사용계획에 포함되는 토지 현황, 토지 평가 등은 정확성과 신뢰성이 확보되어야 하며, 사업의 수익측면 뿐 아니라 형평성도 함께 고려하도록 한다.

③ 토지세목별 현황 및 지장물 현황은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등 관계 법령에 따라 분류하여 객관성과 합리성이 확보되도록 조사하여야 한다.

④ 지정권자는 축진지구 안에 있는 다음 각 호에 해당하는 시설 또는 건축물로서 존치하는 것이 공익상 또는 경제적으로 현저히 유익하다고 판단하는 경우에 존치의 필요성, 존치로 인한 사업시행상의 문제, 존치하는 시설·건축물의 활용방안 등을 검토하여 해당 시설 또는 건축물을 존치하게 할 수 있다.

1. 공공청사, 학교 등 공공시설(관계법령에 따라 시설결정을 받고 이에 필요한 토지를 매수한 경우를 포함한다)
2. 문화재 지정 등 역사적 보존가치가 있는 건축물
3. 그 밖에 특별한 사유로 인하여 그 존치가 불가피하다고 인정되는 시설 또는 건축물

제19조(재원조달 및 사업시행 계획) ① 재원조달 및 사업시행 계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 예상 사업비 및 산정근거
2. 지구조성 사업에 관한 재원분담 및 조달계획
3. 연차별 자금투자계획
4. 공공지원민간임대주택 건설 및 운영에 관한 재원조달계획
5. 그 밖의 부속서류

② 재원조달 및 사업시행계획은 사업의 실현가능성을 판단하는 기준

으로 다음의 각 호의 사항을 포함하여 작성하여야 한다.

1. 사업비는 조사비, 설계비, 공사비, 보상비 등 세부내역을 구분하여 산출하되, 구체적인 세부항목과 산정기준은 별표 2를 따른다.
 2. 산정기준 시점, 물가상승률, 사업기간, 적용금리 등 사업비 산정의 근거에 대하여 합리적인 기준을 제시하여야 한다.
 3. 재원조달계획에서는 계획의 현실성과 실현 가능성을 판단할 수 있는 구체적인 근거를 제시하여야 한다.
 4. 공공지원민간임대주택에 대하여는 지구조성 후 임대기간 종료 시까지 건설, 운영, 관리 등에 관한 재원조달계획을 별도로 제시하여야 한다.
 5. 사업시행계획은 세부 공정별 일정 및 사업내용을 구체적으로 제시하여야 하며, 사업기간 중 발생할 수 있는 위험요인 등에 대한 관리방안을 포함하여야 한다.
- ③ 토지 수용에 따른 보상비 등 사업비가 구체적으로 나오지 않을 경우에 개략적으로 작성할 수 있다.

제3절 공공지원민간임대주택 자문위원회

제20조(자문위원회 설치 등) ① 국토교통부장관은 제8조에 따라 다음 각 호의 사항에 대하여 관계 전문가 의견을 효과적으로 청취하기 위하여 자문위원회를 설치 및 운영할 수 있다.

1. 법 제22조에 따른 촉진지구 지정에 관한 사항

2. 법 제22조에 따른 촉진지구 지정 없이 공공지원민간임대주택을 법 제17조에 따라 건설하거나 법 제2조제3호에 따라 매입하여 공공지원 민간임대주택으로 등록하는 사업으로서 기금을 출자 등의 방식으로 지원하는 사업에 관한 사항
 3. 정비구역에서 공공지원민간임대주택을 공급하는 사업으로서 기금을 출자 등의 방식으로 지원하는 사업에 관한 사항
 4. 공공지원민간임대주택에 관한 제도개선 등에 관한 사항
 5. 그 밖에 국토교통부장관이 필요하다고 인정하여 회의에 부치는 사항
- ② 지정권자인 시·도지사는 제1항에 따라 설치된 자문위원회를 활용하거나 소관기관 위원회를 별도로 설치하여 운영할 수 있다.

제21조(위원회 구성 등) ① 자문위원회는 위원장 1명을 포함하여 30명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 국토교통부 주거복지정책관으로 하고, 위원은 다음 각 호의 자로 구성한다.

1. 민간위원은 주택, 부동산금융, 교통, 도시, 공공기관 등 관련 분야에 학식과 경험이 풍부한 사람
2. 공무원인 위원은 국토교통부 주택정책과장, 주택기금과장, 주택정비과장, 주거복지정책과장, 공공주택총괄과장, 민간임대정책과장

③ 위원장은 자문위원회를 대표하고, 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

④ 민간위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

⑤ 자문위원회에 회의 소집, 운영 등의 사무를 처리할 간사 1명을 둔다.

⑥ 간사는 국토교통부 소속의 민간임대주택업무 담당공무원으로 한다.

제22조(회의 개최 등) ① 위원장은 회의 개최 7일 전까지 회의 일시, 장소, 안건 등 회의에 필요한 사항을 위원에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급하거나 특별한 사유가 발생한 경우에는 그러하지 아니한다.

② 위원장은 자문위원회의 업무수행을 위하여 국방부, 농림축산식품부, [기후에너지환경부](#), 산림청 등 관계 중앙행정기관, 해당 후보지 광역자치단체 또는 기초자치단체, 해당 교육청, 주택·금융업계 등의 의견이 필요한 경우에 해당 기관의 소속 공무원 또는 관계자를 출석하도록 할 수 있다.

③ 자문위원회의 회의에 참석할 수 있는 자는 다음 각 호의 자로 하고 대리참석은 인정하지 아니한다. 다만, 공무원이 출석하지 못할 경우에는 해당 행정기관의 소속 공무원을 대리참석하게 할 수 있다.

1. 위원장, 위원, 간사

2. 시행자 또는 시행자 소속의 직원

3. 그 밖에 위원장이 회의 운영상 필요하다고 인정하여 회의출석을 허용한 자

④ 회의소집 통지를 받은 위원 등은 특별한 사유가 없으면 회의에 참

석하여야 한다.

제23조(촉진지구 지정 안건의 제출 등) ① 시행자는 회의에서 평가할 안건 및 심의에 필요한 자료를 회의소집 10일 전에 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급하거나 특별한 사유가 발생한 경우에는 그러하지 아니한다.

② 자문위원회에 상정하는 안건은 별표 1의 평가 기준에 따라 시행자가 작성한 자료(이하 "사업제안서"라 한다)로 하고, 심의에 필요한 자료는 제13조에 따른 사업계획서로 한다.

③ 사업제안서는 10쪽 내외로 작성한다.

④ 사업제안서에서 인용하는 자료와 통계 등은 출처를 명시하고, 가능한 공공기관에서 발표한 최신 자료를 활용한다.

제24조(회의 등) ① 자문위원회의 회의 및 회의록은 정보유출방지를 위하여 자문위원회의 의결을 거쳐 공개하지 않을 수 있다.

② 회의시 촉진지구 지정에 관한 상정안건 설명은 특별한 사유가 없는 한 해당 시행자 또는 시행자 소속의 직원이 한다.

③ 촉진지구 지정에 관한 상정안건시 각 민간위원은 사업제안서 등을 검토하여 별표 1의 검토기준 항목별로 평가의견을 작성하여야 한다.

④ 국토교통부장관은 자문위원회의 검토의견을 참고하여 시행자에게 사업계획서 보완을 요청할 수 있다.

제25조(서면자문) ① 위원장은 제안 안건이 경미하거나 그 밖에 부득이한 경우에는 서면으로 자문할 수 있다.

② 위원장은 제1항에 따라 서면자문을 할 경우에 7일 이상의 회신기간을 정하여 안건을 각 위원에게 송부하여야 한다.

③ 제2항에 따라 안건을 송부받은 위원은 정해진 기간 내에 자문할 사항을 작성하여 위원장에게 송부하여야 한다.

제26조(회의록) ① 간사는 자문위원회의 회의시마다 별지 제3호 서식의 회의록을 작성하고 보관하여야 한다.

② 간사는 자문위원회에 출석한 위원의 서명 또는 날인을 받아 보관하여야 한다.

제27조(회의사항의 대외누설금지 등) ① 위원은 자문위원회에 상정하는 안건과 관련하여 해당 시행자 또는 시행자 소속의 직원과 사전에 협의하여서는 아니되며, 회의과정 및 그 밖의 직무수행 과정에서 알게 된 사항을 누설하거나 자신의 이익을 위하여 이용해서는 아니 된다.

② 공무원이 아닌 위원은 별지 제1호 서식의 서약서를 제출하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 제1항에서 규정하는 의무를 위반한 위원을 교체하여야 하며, 해당 위원을 재위촉할 수 없다.

제28조(수당 및 여비) 자문위원회의 회의에 참석한 민간위원에 대하여 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다.

제4절 지구계획

제29조(지구계획 관계기관 협의) ① 지정권자는 법 제28조에 따라 지구

계획을 승인하려면 관계 행정기관의 장의 의견을 들어야 한다.

② 제1항에 따른 의견 제출을 요청받은 행정기관의 장은 요청받은 날부터 30일 내에 의견을 제출하여야 한다. 이 경우 같은 기간 동안 의견 제출이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.

제30조(공급촉진지구 기반시설 기부채납) 지정권자가 법 제28조제2항에 따라 기반시설 확보를 위하여 필요한 부지 또는 설치비용을 시행자에게 부담시키는 경우에는 「국토계획법」 제49조에 따른 지구단위계획수립지침의 기반시설 기부채납 운영기준을 적용할 수 있다. 다만, 용도지역 변경이 없는 촉진지구의 경우에는 「주택법」 제17조제2항에 따라 국토교통부장관이 정한 기부채납 부담수준을 적용할 수 있다.

제31조(지구계획 구성) ① 지구계획은 공공지원민간임대주택 개발사업의 내용을 구체화하는 단계로 법 제28조에서 정하는 내용, 도면 및 부속서류로 구성한다. 이 경우 규정된 내용에 대하여 해당사항이 없을 경우에는 해당 없다는 내용을 표기하고 그 구체적인 사유를 명기하여야 한다.

② 지정권자가 지구계획 승인을 위해 필요한 경우에 시행자에게 공공지원민간임대주택 건설사업계획서를 요청할 수 있다. 다만, 법 제23조제1항제2호에 해당하는 시행자는 제외한다.

제32조(환경보전 및 탄소저감 등 계획) ① 법 제28조제1항제7호의 환경보전계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 사업지구 환경 분석

2. 환경 보전계획

3. 보전대상지 설정 및 보전계획

4. 탄소저감계획

② 시행자는 해당지구 안의 자연경관 보호와 시민의 건강을 증진시키고, 환경적으로 건전하고 지속가능한 도시로 조성하기 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 기존의 지형, 지세, 식생 등 기존의 환경현황을 조사함으로써 자연 생태계 파괴가 최소화되도록 계획한다.

2. 사업지구 내에서 환경적으로 보전 가치가 높은 지역은 보전 대상지역으로 지정하여 별도의 보전계획을 수립한다.

3. 저탄소 친환경단지를 조성하고 단지 내 도로 설계시 녹색교통을 우선적으로 고려하여 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성한다.

제33조(도시·군관리계획) 영 제24조제2항제1호의 도시·군관리계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 용도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 사항

2. 개발제한구역, 도시자연공원구역, [시가화조정구역\(市街化調整區域\)](#), 수산자원보호구역의 지정 또는 변경에 관한 사항

3. 기반시설의 설치·정비 또는 개량 등 도시계획시설에 관한 사항

4. 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 사항

5. 건축물 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선 등 지구단위계획에 관한 사항

제34조(집단에너지 공급에 관한 계획) 영 제24조제2항제2호의 집단에너지 공급에 관한 계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 전력공급계획에 관한 사항
2. 도시가스공급계획에 관한 사항
3. 열공급계획에 관한 사항
4. 집단에너지 수요량 및 타당성 검토

제35조(방재계획) ① 영 제24조제2항제3호의 방재계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 하천재해
2. 내부 침수재해
3. 비탈면 붕괴 예방
4. 그 밖에 「자연재해대책법」 제2조제2호 등 관계 법령에서 규정하고 있는 자연재해 중 사업지구에서 발생할 가능성이 높은 재해

② 시행자는 사업지구와 인근지역에서 발생할 수 있는 자연재해의 종류와 빈도를 종합적으로 고려하여 방재계획을 수립하고 축진지구 조성공사를 위한 세부설계 시 이를 반영하여야 한다.

제36조(공공시설의 귀속에 관한 계획) ① 영 제24조제2항제5호의 공공시설의 귀속에 관한 계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 공공시설의 종류, 위치 및 규모
2. 공공시설 설치기준 및 근거

② 시행자는 축진지구 사업을 통하여 공공시설을 설치하거나 기존의

공공시설에 대체되는 시설을 설치하려는 경우에 해당시설의 귀속 및 인계인수에 관한 계획을 수립하여야 한다.

제37조(공공지원민간임대주택 건설사업계획서) ① 제31조제2항의 공공지원민간임대주택 건설사업계획서에는 공공지원민간임대주택의 건설 계획, 임대조건, 임대기간, 운영계획 등이 포함되어야 한다.

② 공공지원민간임대주택 건설사업계획을 수립하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 주택의 편의성, 쾌적성, 경제성, 환경성 등을 고려하여 입주자의 생활의 질을 향상시킬 수 있도록 계획하여야 한다.
2. 민간임대주택 수요의 특성과 요구를 파악하여 주택의 배치, 평면, 부대·복리시설 등을 계획하여야 한다.
3. 임차인의 편익을 증진시키기 위하여 필요한 공간 및 시설을 확보할 수 있도록 하고 세부적인 운영계획을 작성하여야 한다.

③ 법 제33조제1항에 따라 촉진지구 지정과 지구계획, 사업계획승인, 건축허가를 통합하여 승인 또는 허가를 받고자하는 경우에 「주택법」 또는 「건축법」 등 관련 법령에서 정하는 계획, 도면 등 관련서류를 포함하여 제출하여야 한다.

제38조 (통합승인) ① 법 제33조에 따라 지정권자가 「주택법」 제15조에 따른 사업계획을 승인한 경우 같은 법 제16조제1항 및 제2항, 제43조, 제44조, 제45조, 제47조, 제48조는 같은 법 제15조제6항에 따라 사업계획승인 등을 통보받은 지자체장이 수행한다.

② 법 제33조에 따라 지정권자가 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 한 경우 같은 법 제11조제7항, 제13조, 제21조, 제22조, 제25조, 제25조의2, 제27조, 제28조, 제35조는 같은 법 제11조에 따른 건축허가권자가 수행한다.

제5절 공공지원민간임대주택 통합심의위원회

제39조(통합심의위원회 구성 등) ① 법 제32조 및 영 제27조에 따른 공공지원민간임대주택 통합심의위원회(이하 "통합심의위원회"라 한다)의 위원 중 공무원인 위원은 국토교통부, 국방부·농림축산식품부·[기후에너지환경부](#)·행정안전부·산림청 등 법 제24조제1항에 따라 사전협의를 거치는 행정기관 및 지정권자 소속의 관계 부서의 장으로서 5급 이상 공무원으로 한다.

② 민간위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 위원이 질병 등으로 통합심의위원회의 직무를 수행할 수 없는 사유가 발생한 경우에 지정권자는 당사자의 동의 없이 해당 위원을 교체할 수 있다.

③ 통합심의위원회에는 간사 1명과 서기 1명을 두되 국토교통부 또는 시·도의 민간임대주택업무 담당공무원으로 하고 다음 각 호의 사항을 처리한다.

1. 통합심의위원회에 상정할 심의안건 및 자료의 접수, 회의개최, 심의위원회의 사무처리 등
2. 회의시 의결 내용의 정리 등 위원회의 행정지원 및 사무

④ 통합심의위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 정할 수 있다.

제40조(회의 개최 등) ① 위원장은 회의개최 7일 전까지 회의일시, 장소, 안건 등 회의에 필요한 사항을 위원에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급하거나 특별한 사유가 발생한 경우에는 그러하지 아니한다.

② 통합심의위원회의 회의에 참석할 수 있는 자는 다음 각 호의 자로 하며 대리참석은 인정하지 아니한다. 다만, 공무원인 위원이 참석하지 못할 경우에는 해당 행정기관의 소속공무원을 대리참석하게 할 수 있다.

1. 위원장, 부위원장
2. 위원
3. 간사 및 서기
4. 시행자 또는 시행자 소속의 직원
5. 그 밖에 위원장이 회의 운영상 필요하다고 인정하여 회의출석을 허용한 자

③ 회의소집 통지를 받은 위원 등은 특별한 사유가 없으면 회의에 출석하여야 한다.

④ 위원장은 안건 심의상 관계 전문기관의 의견을 청취할 필요가 있다고 인정할 때에는 관계인을 출석시켜 의견을 청취하거나 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제41조(심의안건의 제출 등) ① 시행자는 회의에서 심의할 안건 및 심

의에 필요한 자료는 회의소집 2개월 전에 지정권자에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급하거나 특별한 사유가 발생한 경우에는 그러하지 아니한다.

② 통합심의위원회에 상정하는 안건은 별지 제2호 서식에 따른다.

③ 지정권자는 제출된 심의안건에 대하여 관계기관 의견과 이에 대한 시행자 최종 의견을 듣고 심의시 안건에 첨부하여야 한다.

제42조(심의안건 등의 사전검토) ① 지정권자는 민간위원들에게 심의안건 및 심의에 필요한 자료에 대한 사전검토를 요청할 수 있다.

② 사전검토를 요청받은 민간위원은 요청받은 날부터 7일 이내에 검토의견을 제시하여야 하며, 같은 기간 이내에 의견 제출이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.

③ 지정권자는 사전검토 결과 보완이 필요한 경우에 시행자에게 수용여부 등을 포함한 사전 검토보완서를 요청할 수 있다. 이 경우 시행자는 심의일로부터 5일 전까지 제출하여야 한다.

제43조(회의) ① 통합심의위원회의 회의 및 회의록은 위원회의 의결을 거쳐 공개하지 않을 수 있다.

② 지정권자는 심의안건, 심의상 필요한 자료, 사전 검토보완서를 회의개최일로부터 3일 전까지 각 위원에게 배포하여야 한다. 다만, 긴급하거나 특별한 사유가 발생한 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 통합심의위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의한다.

④ 회의시 심의안건에 대한 설명은 특별한 사유가 없는 한 시행자 또

는 시행자의 소속 직원이 한다.

⑤ 통합심의위원회는 심의대상 및 범위 내에서 안전을 심의하여 회의가 효율적으로 진행될 수 있도록 하여야 한다.

⑥ 통합심의위원회는 상정된 안전에 대하여 다음 각 호와 같이 의결한다.

1. 안전을 원안대로 의결하는 경우에는 ‘원안의결’로 한다.

2. 안전의 내용을 일부 수정 또는 보완 하는 것을 전제로 하여 의결하는 경우에는 ‘조건부의결’로 한다. 이 경우 시행자는 조건이행계획서를 작성하여 지정권자에게 제출하여야 한다.

3. 안전을 심의한 결과 안전의 내용에 중대한 하자 등으로 원안의결이나 조건부의결을 할 수 없는 경우에는 ‘부의결’로 한다.

⑦ 위원장은 위원의 의견을 종합적으로 정리하여 의결에 부쳐야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제44조(서면심의) ① 위원장은 심의안전의 내용이 경미하거나 그 밖에 부득이한 경우에는 서면으로 심의할 수 있다. 서면심의는 재적위원 과반수의 서면심의서 회신과 서면심의서 과반수의 찬성으로 심의·의결한다.

② 위원장은 제1항에 따라 서면심의를 하고자 하는 경우에는 7일 이상의 회신기간을 정하여 심의안전을 각 위원에게 송부하여야 한다.

③ 제2항에 따라 심의안전을 송부 받은 위원은 정해진 기간 내에 심의를 마치고 서면심의서를 작성하여 위원장에게 송부하여야 한다.

④ 위원장은 제3항에 따른 서면심의서를 종합적으로 정리하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 각 위원이 서로 다른 의견을 제출하면 위원장이 이를 조정할 수 있다.

제45조(위원장의 의사진행권 등) ① 위원장은 위원 또는 출석한 자의 발언이나 행동이 중복되거나 안전과 관계없는 사항 또는 소란 등 의사진행에 지장이 있을 경우에 이를 중지하거나 해당 위원 등을 퇴장시킬 수 있다.

② 회의에 참석하지 아니하였거나 회의 중에 퇴장 또는 이탈한 위원은 통합심의위원회에서 의결된 사항에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

제46조(회의록) ① 간사는 통합심의위원회의 회의시마다 별지 제3호 서식의 회의록을 작성하고 보관하여야 한다.

② 간사는 통합심의위원회에 출석한 위원의 서명 또는 날인을 받아 보관하여야 한다.

제47조(현지조사) 통합심의위원회는 상정안전과 관련하여 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 미리 현지조사를 실시할 수 있다.

제48조(회의내용의 대외누설금지) ① 위원은 회의과정 및 그 밖의 직무수행 과정에서 알게 된 사항을 누설하거나 자신의 이익을 위하여 이용해서는 아니 된다.

② 공무원이 아닌 위원은 별지 제1호 서식의 서약서를 지정권자에게 제출하여야 한다.

③ 지정권자는 제1항에서 규정하는 의무를 위반한 위원을 교체하고,

재위촉할 수 없다.

제49조(수당 및 여비) 통합심의위원회의 회의 및 제46조에 따른 현지조사에 참석한 공무원이 아닌 민간위원에 대하여 1회당 정액의 수당 및 여비를 지급할 수 있다.

제6절 기반시설용지 등의 용도 재검토 등

제50조(조성토지 등의 준공 전 사용) ① 준공검사 전 또는 조성공사 완료 공고 전에는 조성토지 등을 사용할 수 없다. 다만, 사업 시행의 지장 여부를 확인받는 등 시장·군수·구청장으로부터 사용허가를 받은 경우에는 제외한다.

② 시행자가 제1항 단서조항에 따라 사용허가를 받으려면 별지 제4호 서식에 따라 준공 전 사용허가신청서를 제출하여야 한다.

제51조(기반시설용지 등의 용도 재검토) ① 촉진지구 조성사업 준공 후 2년이 경과할 때까지 영 제32조제1항제2호에 따른 기반시설용지 및 같은 항 제4호에 따른 그 밖의 시설용지(이하 "기반시설용지 등"이라 한다)가 매각되지 않고, 여건변동 등으로 당초 용도로 매각될 전망이 없다고 판단되는 경우에 시행자는 시장·군수에게 해당 토지의 용도변경을 요청할 수 있다.

② 제1항에 따라 토지의 용도변경을 요청받은 시장·군수는 도시 활성화, 주민생활의 안정, 복지 향상 등을 위하여 적극 검토하고 요청일로부터 45일 이내에(1회에 한정하여 30일을 연장할 수 있다) 검토결과

를 시행자에게 통지하여야 한다. 다만, 영 제32조제5항제2호에 따라 토지를 공급받기로 한 자가 매입을 포기한 경우로서 용도변경이 반드시 필요한 경우에는 준공 후 2년이 경과하지 아니하더라도 시행자는 시장·군수에게 용도변경을 요청할 수 있다.

③ 영 제32조제5항제2호에 따라 토지를 공급받기로 한 자가 촉진지구 조성사업 준공 후 2년이 경과할 때까지 해당 토지를 매입하지 않는 경우에 시행자는 매입 여부, 매입 시기 등 매입계획의 통지를 요청하여야 하며, 이 경우 토지를 공급 받기로 한 자는 요청일로부터 1개월 이내에 매입계획을 시행자에게 통지하여야 한다.

제7절 공공시설의 귀속 및 인계인수

제52조(공공시설의 귀속 등) ① 촉진지구 조성사업에 대한 공공시설의 귀속 등에 관한 사항은 법 제41조에 따라 「도시개발법」을 준용하여 실시한다.

② 법 제23조제1항제2호에 따른 시행자(이하 "공공시행자"라 한다)가 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」 등에도 불구하고 종전의 공공시설은 시행자에게 무상으로 귀속되고, 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.

③ 법 제23조제1항제1호에 따른 시행자(이하 "민간시행자"라 한다)가 설치한 공공시설은 그 관리청에 무상으로 귀속되며, 촉진지구 조성사

업의 시행으로 용도가 폐지되는 행정청의 공공시설은 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」 등에도 불구하고 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 시행자에게 무상으로 귀속시킬 수 있다.

④ 지정권자는 제2항과 제3항에 따른 공공시설의 귀속에 관한 사항이 포함된 지구계획을 승인하려면 공공시설 관리청의 의견을 들어야 한다. 다만, 관리청이 지정되지 않은 경우에는 관리청이 지정된 후 준공검사를 마치기 전에 관리청의 의견을 들어야 한다.

⑤ 지정권자가 제4항에 따라 관리청의 의견을 들어 지구계획을 승인한 경우에 시행자는 지구계획에 포함된 공공시설의 점용 및 사용에 관한 사항은 관계 법률에 따른 승인·허가 등을 받은 것으로 보아 공공지원민간임대주택 개발사업을 할 수 있다. 이 경우 해당 공공시설의 점용 또는 사용에 따른 점용료 및 사용료는 면제된 것으로 본다.

⑥ 공공시행자는 축진지구 조성사업이 끝나 준공검사를 마친 경우에는 해당 공공시설의 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세부목록을 알려야 한다. 이 경우 공공시설은 그 통지한 날에 해당 공공시설을 관리할 관리청과 시행자에 각각 귀속된 것으로 본다.

⑦ 민간시행자는 제4항에 따라 그에게 양도되거나 관리청에 귀속될 공공시설에 대하여 축진지구 조성사업의 준공검사를 마치기 전에 해당 공공시설의 관리청에 그 종류와 토지의 세부목록을 알려야 하고, 준공검사를 한 지정권자는 그 내용을 해당 공공시설의 관리청에 통보

하여야 한다. 이 경우 공공시설은 지정권자가 조성공사 준공검사 증명서를 내어준 때에 해당 공공시설을 관리할 관리청과 시행자에게 각각 귀속되거나 양도된 것으로 본다.

⑧ 제1항부터 제7항까지의 규정에 따른 공공시설을 등기할 때 「부동산등기법」에 따른 등기원인을 증명하는 서면은 규칙 제14조의2에 따른 조성사업 준공검사 증명서로 갈음한다.

제53조(공공시설의 관리) 공공지원민간임대주택 개발사업으로 촉진지구에 설치된 공공시설은 준공 후부터 해당 공공시설의 관리청에 귀속될 때까지 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 시장·군수·구청장이 관리한다.

제54조(공공시설물 합동검사) ① 시행자는 조성사업 준공 이전에 인계인수할 공공시설에 대하여 해당 시설 관리청에 합동검사를 요청하고 해당 관리청은 사업준공 30일 전까지 합동검사를 완료한다.

② 공공시설에 대한 합동검사에서 나타난 하자에 대한 보수는 시행자가 하여야 하며, 공공시설의 관리권을 인계인수한 이후에 발생하는 하자에 대한 유지보수는 해당 공공시설의 관리청이 한다.

제55조(공공시설 사용개시) ① 촉진지구 조성사업의 준공 전에 공용개시가 필요한 공공시설에 대하여는 「건축법」 및 「주택법」에 따른 주택, 부대시설, 복리시설 및 대지에 대한 사용검사 실시 전까지 해당 시설의 관리청과 시행자가 합동 검사하여 공용개시 여부를 결정하여야 한다.

② 제1항에 따른 공공시설을 공용 개시하는 때에 해당 관리청은 그 공공시설의 관리권을 인수한다. 다만, 정수장 등 별도의 관리조직이 필요한 공공시설의 경우에는 그 시설의 관리에 관한 사항을 상호 협의하여 결정할 수 있다.

제56조(공공시설 인계) 시행자가 공공시설을 해당 시설의 관리청에 인계할 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제72조에 따른 하자보수보증금을 이관하여 해당 시설의 관리청이 하자담보책임추급권(하자담보 책임기간동안의 하자검사권, 하자보수요구권 및 하자보수보증금의 직접사용권을 말한다)을 승계하여 행사할 수 있도록 한다.

제8절 축진지구의 토지 등의 공급

제57조(조성토지 공급기준) ① 시행자가 법 제39조에 따라 축진지구에서 조성된 토지를 공급하는 경우에는 지구계획에서 정한 가구(블록)별 주택호수, 용적률, 분양주택건설용지 또는 임대주택건설용지 등 토지 용도를 명시하여 공급하여야 한다.

② 민간시행자는 축진지구에서 건설·공급되는 전체 주택 호수의 50퍼센트 이상을 공공지원민간임대주택으로 직접 건설하여야 한다.

③ 시행자는 축진지구에서 건설·공급되는 전체 주택 호수의 50퍼센트를 공공지원민간임대주택으로 건설할 수 있는 용지 외에 나머지 임대주택건설용지(필지별)가 최초 공급 공고일부터 1년 이내에 매매계

약이 체결되지 않는 경우에 이를 다른 주택건설용지로 용도변경하여 공급할 수 있으며, 그 공급가격은 이 지침상의 해당 용지에 해당하는 공급가격기준을 적용한다. 이 경우 지정권자(준공된 경우에는 지방자치단체의 장을 말한다)는 법 제35조에 따른 용적률, 건폐율 등의 특례 적용 여부를 검토하고 지구계획을 조정하여야 한다.

④ 별표 3의 용도별 주택 세부유형을 두 가지 이상 혼합하여 주택건설 용지를 공급할 경우에는 각 유형별 주택건설용지 면적에 각각의 공급가격을 적용하여 합산한 가격으로 공급한다.

⑤ 시행자는 촉진지구 조성공사와 주택 등의 건축공사 병행 등이 필요한 경우에는 용지를 공급하고 대금의 전부 또는 일부를 미리 받을 수 있다.

⑥ 시행자는 제5항에 따라 해당 대금의 전부 또는 일부를 미리 받으려면 지정권자의 승인을 받아야 한다. 이 경우 지정권자는 사업토지의 확보 여부 및 사업추진 가능성을 판단하여 승인하여야 한다.

제58조(조성토지 공급가격) ① 촉진지구 안에서 공급되는 토지의 단위 면적당 조성원가는 별표 2의 기준에 따라 산정한 총사업비를 총유상 공급대상면적으로 나눈 금액으로 한다.

② 시행자가 촉진지구 안에서 조성된 토지를 공급하는 경우에는 별표 3에서 정하는 공급가격 및 방법을 따른다. 다만, 별표 3에서 정하지 않은 토지의 공급가격과 공급방법은 시행자가 별도로 정할 수 있다.

③ 제2항에도 불구하고 조성원가가 감정평가액을 초과하는 경우에는

감정평가액으로 공급할 수 있다.

④ 조성토지의 감정평가액은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행령」 제28조제3항제1호에 따라 감정평가 수행능력, 소속 감정평가사의 수, 감정평가 실적, 징계 여부 등을 고려하여 선정한 감정평가업자 2인 이상의 감정평가액을 산술평균한 금액으로 한다. 다만, 경쟁입찰에 필요한 예정가격 산출시에는 감정평가업자 1인의 감정평가액으로 할 수 있다.

제59조(이주대책 기준일) 촉진지구 사업으로 토지등의 수용 또는 사용이 있는 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등 관련 법령이 정하는 바에 따르며, 이 경우 이주대책기준일은 촉진지구 지정 공람공고일로 한다. 다만, 수도권 지역에서 이주대책으로 주택건설용지 또는 주택을 공급하는 경우에는 촉진지구 지정 공람공고일 1년 이전을 기준일로 한다.

제60조(협의양도인 택지공급) ① 영 제32조제5항제3호에 따라 수익계약으로 협의양도인에게 택지를 공급할 수 있는 토지의 면적 적용기준은 다음 각 호와 같다.

1. 시행자에게 협의양도한 토지면적이 다음 기준에 적합하여야 한다.

가. 수도권지역(「수도권정비계획법」에 의한 수도권지역을 말한다) : 1천제곱미터 이상

나. 수도권 이외의 지역 : 400제곱미터 이상으로 하되, 단독택지의 수량 및 사업지구의 특성을 감안 시행자가 필요하다고 인정할 경

우에는 「건축법 시행령」 제80조에 따른 대지의 분할제한 면적 이상

2. 협의양도한 토지가 지구계로 분할된 경우로서 토지소유자의 요구에 의하여 지구외 잔여지를 매입한 때에는 지구외 토지를 합한 면적을 기준으로 한다.
3. 협의양도한 토지를 지분으로 공유하고 있는 경우에는 지분면적을 기준으로 한다. 다만, 협의양도한 지분면적이 제1호에서 정한 기준면적 미만인 경우에는 그 미만 소유자 전원의 지분면적 합계가 제1호에서 정한 기준면적 이상인 경우에는 그 미만 소유자 전원이 지정한 대표자 1인 또는 공동명의로 택지를 공급받을 수 있다.
4. 협의양도한 토지가 여러 필지인 경우에는 소유토지를 합한 면적(지분 소유면적을 포함한다)을 기준으로 한다.
5. 동일목적의 사업을 위하여 사업지구 밖의 토지취득이 불가피한 경우에는 그 협의양도한 토지는 제1호의 기준면적에 합산할 수 있다.

제3장 민간제안형 공공지원민간임대주택 사업

제61조(사업제안) ① 민간제안형 공공지원민간임대주택 사업을 제안하려는 자(이하 "사업제안자"라 한다)가 작성하는 사업계획서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 개발계획
2. 재무계획

3. 임대계획(주거서비스 계획을 포함한다)

4. 그 밖에 사업시행과 관련된 계획

② 국토교통부장관은 필요한 경우 지역별, 시기별 등으로 구분하여 공개모집 방식으로 사업제안을 받을 수 있다.

제62조(사전검토) ① 국토교통부장관은 제안 받은 민간제안형 공공지원민간임대주택 사업의 적정성 등을 검토하기 위하여 전문기관의 검토 또는 자문위원회의 자문을 받을 수 있다.

② 사전검토 결과 보완이 필요한 경우 사업제안자에게 보완을 요청할 수 있다.

제63조(리츠의 설립) ① 사업제안자는 사전검토 결과를 반영한 사업계획을 기초로 부동산투자회사(이하 "리츠"라 한다)를 설립하여야 한다.

② 리츠의 출자자별 지분구성은 사업계획의 출자지분에 따른다.

제64조(기금출자 심사) ① 주택도시보증공사는 제68조에 따라 설립된 리츠에 대해 기금 출자를 심사하여야 한다. 이 경우 리츠에 기금출자에 필요한 자료를 요청할 수 있다.

② 주택도시보증공사는 기금출자심사 승인 결과를 리츠에게 통보하여야 한다. 이 경우 출자심사 결과에 따라 출자 승인 조건을 부여할 수 있다.

③ 기금출자 심사에 관한 세부내용 및 심의 절차 등은 주택도시보증공사에서 정하는 바에 따른다.

제65조(영업인가) ① 사업제안자는 리츠 설립 후 지체 없이 리츠로 하

여금 관련 법령에 따라 국토교통부에 부동산투자회사 영업인가를 신청하도록 하여야 한다.

② 리츠의 운영에 필요한 사항은 리츠의 출자자와 이해관계인이 체결하는 사업약정에 별도로 정할 수 있다.

제66조(사업약정 체결 등) ① 주택도시보증공사(「부동산투자회사법」

제6조에 따른 설립 자본금을 기금으로부터 출자 받은 부동산투자회사를 포함하고, 이하 "주택도시보증공사 등"이라 한다)는 리츠의 출자자와 이해관계인과 사업약정을 체결하여야 하며 사업약정에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 사업명, 위치, 면적, 기간 등 사업의 범위와 규모에 관한 사항
2. 주택도시보증공사 등, 민간사업자 등의 역할 및 책임과 의무에 관한 사항
3. 사업비 및 자금조달에 관한 사항
4. 손익배분에 관한 사항
5. 토지매매계약에 관한 사항
6. 설계 및 주택건설사업승인 관련 인가·허가에 관한 사항
7. 주택건설공사에 관한 사항
8. 입주자 모집 등 임대분양에 관한 사항
9. 임대운영 및 관리 등 주택임대사업 제반 업무에 관한 사항
10. 사업계획 미이행에 따른 사업약정 해지 및 손해배상에 관한 사항
11. 기타 사업시행에 필요한 사항 등

② 민간사업자는 주택도시보증공사 등의 서면 동의 없이 약정상의 권리와 의무를 양도 또는 처분하지 못하며, 동 권리를 제한하는 물권이나 채권을 설정하지 못한다.

③ 사업약정 체결이 완료되면 리츠 출자자는 출자지분율에 따라 리츠에 출자하여야 한다.

제4장 정비사업 연계형 공공지원민간임대주택 사업

제67조(우선협상대상자 선정) 정비사업 연계형 공공지원민간임대주택 사업의 우선협상대상자는 국토교통부장관이 정하는 「정비사업 연계 임대사업자 선정기준」(이하 "선정기준"이라고 한다)에 따라 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 사업시행자(이하 이 장에서 "정비사업시행자"라고 한다)가 선정한다.

제68조(기금 등의 신청) 선정기준 제15조제1항의 공모에 따라 선정된 정비구역의 우선협상대상자는 주택도시보증공사에게 다음 각 호의 사항을 신청할 수 있다.

1. 해당 정비구역의 우선협상대상자가 설립하는 부동산투자회사에 대한 기금의 출자·용자
2. 해당 정비구역의 우선협상대상자가 설립하는 부동산투자회사, 집합투자기구 또는 투자회사 등에 대한 보증

제69조(공모 및 선정 방법) ① 선정기준 제15조제1항에 따른 공모는 해당 정비구역의 관할 시·도지사가 추천하는 정비구역을 대상으로 한

다. 이 경우 관할 시·도지사의 추천기준은 국토교통부장관이 정한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 추천기준 및 해당 정비구역에 대한 현장실사 등을 통해 지원대상 정비구역을 선정한다.

③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 공모를 거치지 아니하고 지원대상 정비구역을 선정할 수 있다.

1. 국토교통부장관이 공공지원민간임대주택 도입을 위한 사업계획이 타당하다고 인정하는 주거환경개선사업

2. 우선협상대상자가 부동산투자회사의 자기자본 중 49퍼센트 이상을 다음 각 목 중 하나 이상으로 구성하는 사업계획(다만, 부동산투자회사의 최대주주 및 최대 의결권 보유자는 국토교통부장관이어야 한다)을 수립하고, 해당 사업계획이 선정기준 제15조에 따른 주택도시보증공사의 사전심사를 통과한 경우

가. 정비사업시행자(조합원, 토지등소유자 등을 포함한다), 우선협상대상자 등 주택도시보증공사가 아닌 자의 출자

나. 주식의 공모

④ 국토교통부장관은 제2항 또는 제3항에 따라 선정된 지원대상 정비구역이 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 지원대상 정비구역 선정을 취소할 수 있다.

1. 정비사업시행자가 지원대상 정비구역 선정일(관할 시·도의 선정공문 수령일을 말한다)로부터 6개월 이내에 선정기준 제9조에 따른 우선협상대상자를 선정하지 못하는 경우

2. 정비사업시행자가 선정기준 제10조에 따른 가격협상 없이 우선협상 대상자 선정을 취소한 경우
3. 정비사업시행자와 우선협상대상자가 최초의 우선협상대상자 선정 후 6개월 이내에 선정기준 제10조제4항에 따른 업무협약을 체결하지 못하는 경우
4. 정비사업시행자와 우선협상대상자가 최초의 사업시행계획인가 고시 후 6개월 이내에 선정기준 제10조의2제3항에 따른 매매예약을 체결하지 못하는 경우
5. 최초의 관리처분계획인가의 고시 후 6개월 이내에 부동산투자회사, 집합투자기구 또는 투자회사가 설립되지 않거나 정비사업시행자와 임대사업자가 매매계약을 체결하지 못하는 경우
6. 정비사업시행자 또는 임대사업자가 선정기준 제10조의2제3항에 따른 매매예약 체결 이후 매매단가 조정을 요청하는 경우. 다만, 정비사업시행자와 임대사업자가 가격변경을 상호 합의하는 경우에는 그러하지 아니하다.
7. 제74조의2에 따른 공모 및 입찰 참여제한을 위반한 경우
8. 정비사업시행자가 「도시 및 주거환경정비법」 제44조제2항에 따라 소집된 총회에서 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 과반수의 동의를 얻어 해당 정비구역의 관할 지방자치단체에 지원대상 정비구역 선정의 취소를 요청한 경우
9. 국토교통부장관이 선정기준 제15조제2항 및 제4항에 따라 기금 및

보증을 지원하기에 적절하지 아니하다고 판단하는 경우

⑤ 국토교통부장관은 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 3개월 이내의 범위에서 제4항제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 지원대상 정비구역 선정취소일을 연기할 수 있다. 다만, 국토교통부장관은 제4항 각 호의 자가 3개월 이내에 제4항 각 호의 절차를 이행할 수 없다고 인정하는 경우 9개월 이내의 범위에서 지원대상 정비구역 선정취소일을 연기할 수 있다.

1. 지원대상 정비구역의 선정일로부터 6개월이 도과된 시점에 우선협상대상자 선정을 위한 제안서 평가가 진행 중이거나 우선협상대상자 선정 총회 개최를 위한 공고가 진행 중인 경우
2. 우선협상대상자(또는 임대사업자) 선정 이후 정비사업시행자와 우선협상대상자(또는 임대사업자) 간 합의로 우선협상대상자(또는 임대사업자) 선정을 취소하기로 한 경우
3. 제69조제4항제2호부터 제6호까지의 취소사유 발생이 정비사업시행자 또는 우선협상대상자의 귀책에 의한 것이 아닌 것으로 입증된 경우
4. 천재지변 등 불가항력의 사유로 인해 임대사업자 선정을 위한 조합 총회 등 의사결정을 할 수 없었던 경우(구성원의 반대 등으로 조합 총회를 개최하지 못한 경우에는 제외한다)
5. 기타 지원대상 정비구역의 선정을 취소하기에 부적절하다고 국토교통부장관이 인정하는 경우

제70조(공모참여 제한 등) ① 지자체는 제69조제4항에 따라 지원 대상 선정이 취소된 정비구역을 그 취소사실이 통보된 후 5년간 선정기준 제15조제1항에 따른 공모에 추천할 수 없다.

② 우선협상대상자의 귀책사유로 제69조제4항에 따라 지원 대상 선정이 취소된 경우 해당 우선협상대상자는 그 취소사실이 통보된 후 5년간 선정기준 제6조 및 제7조에 따른 우선협상대상자 입찰에 참여할 수 없다.

제71조(기금 등의 지원) ① 국토교통부장관은 제68조에 따른 기금의 출자·용자 또는 주택도시보증공사의 보증 등이 원활히 이루어질 수 있도록 다음 각 호의 기관으로 구성된 협의체를 운영할 수 있다.

1. 주택도시보증공사
2. 한국토지주택공사
3. 해당 정비구역의 정비사업시행자
4. 해당 정비구역의 우선협상대상자
5. 기타 협의체 참여가 필요한 기관

② 협의체의 업무는 다음 각 호로 한다.

1. 우선협상대상자 선정이후의 사업일정 협의
2. 용적률 완화 등 반영을 위한 사업계획 검토
3. 기금·보증 지원을 위한 부동산투자회사, 집합투자기구 또는 투자회사의 지분구조, 재원조달 계획 등 검토
4. 제1호부터 제3호까지의 검토에 따른 개선권고

5. 기타 국토교통부장관이 필요하다고 인정한 업무

제5장 택지공모형 공공지원민간임대주택 사업

제72조(사업자의 공모) ① 택지공모형 공공지원민간임대주택 사업을 추진하기 위하여 한국토지주택공사 또는 지방공사(이하 "한국토지주택공사 등"이라 한다)가 공모를 실시할 때에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 공모사업의 개요
2. 사업신청서 접수 기간, 우선협상대상자 선정 등 추진일정
3. 신청 자격요건 및 방법
4. 사업대상지와 세대수·용적률 등 토지 정보와 관련된 계획
5. 사업계획서 작성에 관한 사항
6. 사업계획서의 평가 배점기준 및 평가방법
7. 그 밖에 공모참가에 필요한 사항

② 공모에 참가하고자 하는 민간사업자는 다음 각 호의 사항을 포함한 사업계획서를 제출하여야 한다.

1. 개발계획
2. 재무계획
3. 임대계획(주거서비스 계획을 포함한다)
4. 그 밖에 사업시행과 관련된 계획

③ 한국토지주택공사 등은 민간사업자의 사업수행능력 및 재무건전성

을 담보하기 위하여 신용평가등급, 시공능력평가순위 등을 제한할 수 있다.

④ 한국토지주택공사 등은 택지공모형 공공지원민간임대주택 사업을 추진하기 위하여 제1항에 따라 공모를 실시할 때에는 미리 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

제73조(평가위원회) ① 한국토지주택공사 등은 공모자의 사업계획서 등을 공정하고 객관적으로 심의·평가하기 위하여 평가위원회를 구성·운영할 수 있다.

② 제1항에 따른 평가위원회 위원은 사업계획서 등을 심의·평가하는 과정에서 알게 된 민간사업자의 영업에 관한 주요 정보를 누설할 수 없으며, 심의·평가 전에 보안각서를 제출하여야 한다.

③ 한국토지주택공사 등은 평가위원회의 구성·운영에 필요한 세부지침을 정할 수 있다.

제74조(우선협상대상자 선정) 한국토지주택공사 등은 사업계획서 종합평가에서 최고 득점을 한 민간사업자를 우선협상대상자로 선정하고, 평가결과 득점 순에 따라 순위별로 후순위 협상대상자를 선정한다.

제75조(임대리츠 기금출자 심사) ① 우선협상대상자는 기금출자를 위해 주택도시보증공사와 사업계획을 협의하여야 하며, 협의를 통해 수정된 사업계획을 이 사업의 사업계획으로 본다.

② 임대리츠 기금출자 심사 등에 관한 사항은 제63조에서 제66조까지의 규정을 준용한다.

제76조(세부기준 등) 한국토지주택공사 등은 택지공모형 공공지원민간 임대주택 사업에 대하여 이 지침에서 정하지 아니한 사항은 국토교통부장관과 협의하여 해당 공모 공고 또는 사업계획서 작성지침 등에 반영하여 시행한다.

제6장 공공지원민간임대주택의 범위 및 공급

제77조(공공지원의 범위) ① 규칙 제1조의2제1호에 따라 "국토교통부장관이 정하여 고시하는 출자·용자 또는 보증"은 제68조의 각 호에 따른 출자·용자 또는 보증을 말한다.

② 규칙 제1조의2제3호가목에 따라 "국토교통부장관이 정하여 고시하는 요건에 해당하는 용자"는 집주인용자형 임대주택사업에 따른 용자를 말한다.

③ 규칙 제1조의2제3호나목에 따라 "국토교통부장관이 정하여 고시하는 임대료, 안정적 거주기간의 보장 및 사회적 가치의 추구를 위한 민간임대주택을 공급하기 위해 지원받는 용자"는 사회임대주택 건설·매입자금 용자를 말한다.

④ 규칙 제1조의2제3호다목에 따라 "국토교통부장관이 정하여 고시하는 요건에 해당하는 용자"는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제2조제1항제3호가목 또는 나목 사업에 대한 용자사업 중 주택도시기금 용자한도를 상향 적용하는 용자를 말한다.

제78조(공급신청 및 선정절차) ① 공공지원민간임대주택을 공급받고자

하는 자는 별표 4에 따른 자격입증 제출서류를 사업주체에게 제출하여야 한다.

② 임차인을 선정하는 세부 절차는 별표 5에 따른다.

제79조(소득 및 자산기준) ① 공공지원민간임대주택의 소득기준은 국

토교통부장관이 [국가데이터처](#)에서 공표하는 분기별 가계소득동향 자료를 기초로 산출한 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득을 기준으로 한다. 단, 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득 통계를 [국가데이터처](#)에서 발표하기 전에는 전전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득을 기준으로 한다.

② 가구당 소득의 산정에 포함되는 대상은 세대별 주민등록등본상 세대주 및 세대원(「주택공급에 관한 규칙」 제2조제2호의3 각 목에 해당하는 사람과 태아를 포함한다. 이하 같다)으로 한다. 단, 세대원의 실종, 별거 등으로 소득파악이 불가능한 경우에는 주민등록등본 말소를 확인하고 소득산정의 대상에서 제외한다.

③ 해당 세대의 월평균소득은 가구원수별 가구당 연간소득을 근무월수로 나눈 금액으로 한다.

④ 제3항의 연간소득은 근로자의 경우에는 비과세소득이 제외된 전년도 근로소득원천징수영수증 상의 총급여액(21번) 및 근로소득자용 소득금액증명상의 과세대상급여액을 기준으로 하고, 사업자인 경우에는 전년도 종합소득세 소득금액증명 원본상 과세대상급여액을 기준으로 한다.

⑤ 제3항의 근무월수는 근로자의 경우 재직증명서상의 근무월수를 기준으로 하고, 사업자의 경우에는 사업자등록증상의 기간을 기준으로 한다.

⑥ 그 밖에 세부 유형별 소득기준 산정 및 증명 자료 제출방법은 제80조에 따른다.

⑦ 임대사업자는 제3항부터 제6항에도 불구하고 국토교통부장관 또는 관할 지방자치단체의 장과 협의하여 「사회보장기본법」 제37조에 따른 사회보장정보시스템을 통해 처리된 근로소득, 사업소득, 재산소득, 기타소득의 월평균 소득을 합산하여 해당 세대의 월평균 소득을 산정할 수 있다. 이 경우 소득 산정에 관한 기준은 「공공주택 업무처리지침」 별표 15를 따른다.

⑧ 임대사업자가 규칙 제14조의3제2항에 따라 관할 지방자치단체의 장과 협의하여 임차인 자격 요건으로 자산을 포함하기로 정한 경우 법 제42조의4 제1항에 따라 국토교통부장관에게 임차인 자격 확인을 요청할 수 있으며 국토교통부장관은 「사회보장기본법」 제37조의 사회보장정보시스템을 통해 「공공주택 입주자 보유자산 관련 업무처리기준」 제3조제1항에 따라 총자산가액을 산출할 수 있다. 자산 산정에 관한 기준은 「공공주택 입주자 보유자산 관련 업무처리기준」을 따르되, 자산총액과 자산별 가액 상한기준은 임대사업자가 관할 지방자치단체의 장과 협의하여 별도로 정한다.

⑨ 임대사업자는 임차인 모집공고시 소득 및 자산에 대한 입주자격기

준을 게재하여야 한다.

제80조(소득기준 심사방법) ① 제79조에 의한 소득기준이 적정한지 심사하기 위하여 사업주체는 우선 건강(의료)보험증을 확인하여 세대주 및 성년자인 세대원의 직업 유무, 자영업 운영 여부 등을 판단하여야 한다.

② 건강(의료)보험증서상 직장가입자의 경우에는 다음 각 호에 따른 서류를 제출받아 소득을 확인한다.

1. 일반 근로자: 전년도 근로소득원천징수영수증 원본(직인날인) 또는 전년도 소득금액증명 원본과 재직증명서를 제출받아 월평균소득을 산정(연말정산 등으로 인해 전년도 근로소득원천징수영수증이 발급되기 전에 특별공급 신청을 하는 경우에는 전전년도 근로소득원천징수영수증을 제출)
2. 금년도 신규취업자 또는 금년도 전직자: 금년도 월별 근로소득원천징수부 사본(직인날인)과 재직증명서(직인날인), 직장의 사업자등록증 사본을 제출받아 월평균소득을 산정하되, 근로기간이 1개월을 경과하지 못하여 근로소득원천징수부가 발급되지 않는 경우에는 본인과 같은 직장의 동일 직급, 동일 호봉인 자의 전년도 근로자 원천징수영수증과 재직증명서를 제출받아 월평균소득을 추정하여 산정
3. 전년도 전직 근로자: 근로소득원천징수영수증상의 '근무처별 소득명세'표상 '주(현)'총급여 금액을 '재직증명서'의 근무기간으로 나누어 월평균소득을 산정

4. 직장 가입자이나 근로소득원천징수영수증 발급이 안 되는 경우(보육교사, 학원강사 등): 사업자의 직인이 날인되고 총급여액 및 근무기간이 기재된 근로계약서 또는 월별급여명세표(근로소득지급조서)를 징구

③ 건강(의료)보험증서상 직장가입자가 아닌 경우에는 다음 각 호에 따른 서류를 제출받아 소득을 확인한다.

1. 일반과세자, 간이과세자, 면세사업자: 전년도 종합소득세 소득금액 증명 원본, 사업자등록증 사본을 제출받아 월평균소득 산정
2. 간이과세자 중 소득금액증명이 발급되지 않는 자: 간이과세자 사업자등록증명 원본을 제출받되, 배우자가 소득이 있는 경우에는 소득금액증명을 반드시 제출
3. 법인사업자: 전년도 종합소득세 소득금액증명 원본, 법인등기부등본을 제출받아 월평균소득 산정
4. 금년도에 개업한 개인사업자, 법인사업자 등: 국민연금정보자료통지서(징수원부로 발급신청) 또는 국민연금보험료 납입증명서를 제출받아 표준(기준)소득월액으로 월평균소득을 적용하되, 국민연금에 가입하지 않은 경우에는 공고일과 가장 가까운 시기에 신고한 부가가치세 신고서상의 과세금액 및 사업기간을 확인하여 월평균소득을 산정
5. 보험모집인, 방문판매원: 사업소득원천징수영수증상의 '당해연도 소득금액'을 수입발생기간으로 나누어 산정

6. 국민기초생활수급자: 국민기초생활수급자증명서를 청구(공급신청자가 국민기초생활수급자이면 해당 세대 전체가 기준소득 이하인 것으로 간주)

7. 비정규직 근로자, 일용 근로자 등: 사업자의 직인이 날인되고 총급여액 및 근무기간이 기재된 근로계약서 또는 월별급여명세표(근로소득지급조서)를 제출받아 소득 및 재직기간을 확인하여 월평균소득을 산정하되, 상기 서류를 발급받지 못할 경우에는 국민연금보험료 납입증명서를 제출받아 표준(기준)소득월액으로 월평균소득을 적용

④ 근로자 및 자영업자가 아닌 자로서 소득입증서류로 제출할 자료가 없는 무직자인 경우에는 건강(의료)보험증상 지역가입자인지를 확인하고, 별지 제5호 서식에 따른 비사업자 확인각서를 제출받은 후 국세청의 홈택스 홈페이지(www.hometax.go.kr)에서 사업자 등록상태를 조회하여 비사업자임을 확인하여야 한다.

⑤ 제4항에 의해 비사업자확인각서를 제출받았으나 사업자 등록상태 조회결과 사업자로 확인된 경우에는 당첨을 취소할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제4항까지에서 정하는 경우 이외에 기타 예외적인 경우 소득기준 산정방법은 별표 6에 따른다.

제81조(휴직 등의 경우 소득산정방법) ① 건강(의료)보험증서상 직장가입자 중 전년도에 휴직 등(파업 등의 이유로 실제 근무를 하지 못하여 급여를 받지 못한 경우를 포함한다)으로 인해 소득이 정상적으로 근무하는 경우와 다른 경우에는 정상적으로 근무한 경우의 소득을 추

정하여 전년도 소득을 산정한다.

② 전년도 중 일부 기간만 휴직 등을 한 경우에는 전년도에 정상적으로 근무한 기간 동안의 소득을 정상적으로 근무한 개월수로 나눈 금액으로 월평균소득을 추정한다.

③ 전년도 전체에 걸쳐 휴직 등을 하고 당해연도에 복직 등(정상적으로 근로에 종사하게 된 경우)을 한 경우에는 당해연도 근로자원천징수부와 재직증명서를 제출받아 월평균소득을 추정한다.

④ 제2항 및 제3항의 규정에 따라 월평균소득의 추정이 불가능한 자는 본인의 재직증명서와 본인과 같은 직장의 동일 직급, 동일 호봉인 자의 전년도 근로소득원천징수영수증과 재직증명서를 제출받아 월평균소득을 추정한다.

제7장 집주인용자형 임대주택사업

제82조(사업신청 등) ① 국토교통부장관은 집주인용자형 임대주택사업을 하려는 임대사업자로부터 별지 제6호 내지 제9호 서식(이하 "사업신청서"라 한다)을 작성하여 제출하도록 요청할 수 있다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따라 임대사업자가 제출한 사업신청서의 적정성을 검토하여 사업승인 여부를 결정할 수 있으며, 필요한 경우 임대사업자에게 사업신청서 등 제출이 필요한 서류의 보완을 요청할 수 있다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따라 보완 요청이 있었음에도 불구하고

이에 응하지 않는 경우 신청접수를 취소할 수 있다.

④ 공공지원민간임대주택 등록 예정인 임대사업자는 집주인용자형 임대주택 사업승인을 통보받은 경우 법 제5조에 따라 공공지원민간임대주택 등록을 신청한다.

⑤ 국토교통부장관은 임대사업자가 지원받은 용자금에 당초 신청 목적에 따라 이용하였는지를 확인하기 위해 필요한 경우 임대사업자에게 관련 서류의 제출을 요청할 수 있다.

제83조(입주자모집) ① 임대사업자는 제82조에 따라 사업승인을 받은 임대주택에 입주자 모집공고일 현재 규칙 제14조의3 별표1에서 정하는 공공지원민간임대주택 특별공급대상자를 임차인으로 우선 모집한다.

② 국토교통부장관은 임대사업자가 제1항에 따른 임차인 모집을 위해 공급주택의 명세 및 임차인 자격 등 임대조건을 명시하여 30일 이상 공고하지 않는 경우 사업승인을 취소할 수 있다. 다만, 임대사업자가 입주자 모집공고 전이나 공고기간 중에 제1항에 따른 우선공급자를 모집한 경우 입주자 모집공고를 생략할 수 있다.

③ 임대사업자는 제2항에 따라 공고하였음에도 불구하고 임차인이 모집되지 않는 경우 규칙 제14조의3 별표1에서 정하는 공공지원민간임대주택 일반공급대상자에게 공급할 수 있다.

제84조(입주신청) 국토교통부장관은 임대주택의 입주를 신청하려는 자에게 규칙 제14조의5 각 호의 서류 이외에 다음 각 호의 서류를 추가

로 제출할 것을 요청할 수 있다.

1. 별지 제10호 서식에 따른 의무준수 협약서
2. 별지 제11호 서식에 따른 개인정보 제공 동의서

제85조(최초임대료) 임대사업자는 규칙 제17조의2 별표2 제3호의 공급 대상계수를 0.85 이하로 하여 임대주택의 표준임대료를 산정한다.

제86조(시정조치 등) 국토교통부장관은 임대사업자가 융자금을 신청목적에 맞게 사용하지 않았거나, 임차인 모집 및 선정, 초기임대료 산정에 대하여 규칙 및 이 지침을 위반하였다고 인정되는 때에는 필요한 범위에서 임대사업자에게 사업선정 취소, 개선 권고, 그 밖의 필요한 조치를 취할 수 있다.

제87조(세부기준) 국토교통부장관은 집주인융자형 임대주택 사업에 대하여 이 지침에서 정하지 아니한 사항은 해당 사업의 공고 등에 반영하여 시행할 수 있다.

제8장 기타

제88조(우선 공급 토지 등의 공급가격 및 공급기준) ① 국가·지방자치단체·공공기관·지방공사 또는 종전부동산을 보유하고 있는 공공기관이 법 제18조에 따라 임대사업자에게 토지 등을 공급하는 경우에 「공공주택 특별법」 등 관계 법령에서 정하고 있는 토지 공급가격 기준을 따른다.

② 영 제14조제2항에 따라 국민 주거생활안정을 위하여 신속히 토지

공급이 필요한 경우에는 국토교통부장관과 협의하여 주택사업실적, 시공능력 등이 일정기준 이상인 자로 자격을 제한하여 추첨의 방법으로 공급할 수 있다.

③ 제2항에 따른 참가자격 적격자를 대상으로 임대사업계획 및 수행능력 등을 종합적으로 평가하여 공급대상자를 선정할 수 있다. 이 경우 심사대상에서 토지가격은 제외한다.

④ 법 제18조제3항에 따라 임대사업자에게 우선 공급하고 매각되지 아니하는 경우에는 다른 주택건설용지로 공급할 수 있다.

⑤ 국가·지방자치단체·한국토지주택공사·지방공사는 「공공주택특별법」 등 관계 법령에서 정하고 있는 임대 의무비율, 자체계획 등에 따라 임대사업자에게 우선 공급하기 곤란한 경우에 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

제89조(주거서비스 활성화) ① 국토교통부장관은 기금을 출자 등의 방식으로 지원하는 민간임대주택의 주거서비스 품질 향상 및 유지관리를 위하여 주거서비스 관리 체계를 마련하고, 이를 운영하는 전문기관을 선정할 수 있다.

② 제1항에 따라 선정된 전문기관은 입주계층에 특화된 평면설계, 주거서비스 프로그램 운영방안 등 주거서비스 관리계획 수립을 지원하고, 주거서비스가 지속적으로 제공되고 있는지 주기적으로 모니터링을 하는 등 사후관리를 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 민간임대주택의 임대사업자는 입주 시 주거서비스

매뉴얼을 작성하여 임차인에게 제공할 수 있다.

④ 제1항에 따른 임대사업자는 임차인의 의견 및 전문기관의 자문을 받아 주거서비스 프로그램 운영 등에 관한 사항을 수정 반영할 수 있다.

제90조(임차인 재능기부 활성화) ① 임대사업자는 입주민의 재능기부를 통한 주거서비스 프로그램 운영을 위하여 재능기부자에 대하여 우선 입주권을 부여할 수 있다.

② 임대사업자는 제1항에 따라 우선 입주권을 부여받은 재능기부자와 임대차계약을 체결하는 경우에 재능기부 계획 및 의무 등에 관한 사항을 표준임대차계약서 특약에 반영하여야 한다.

③ 임대사업자는 제1항에 따라 우선 입주권을 부여받은 재능기부자가 재능기부 계획에 따라 프로그램을 운영하는지 여부를 관리하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에도 불구하고 공공지원민간임대주택의 임차인 선정시 재능기부자에 대하여 우선 입주권을 부여하지 아니한다.

제91조(민간임대주택 임대료 산정 기준) ① 법 제44조에 따라 임대사업자가 임대유기기간 동안에 임대료의 증액을 청구하는 경우에는 1년 전 임대료 대비 5퍼센트 범위 내에서 주거비 물가지수, 인근 지역의 임대료 변동률 등을 고려하여야 한다. 기존 임차인과 계약을 갱신하거나 신규 임차인과 계약을 신규 체결하는 경우에도 같다.

② 공공택지를 공급받아 공공지원민간임대주택을 건설하는 임대사업

자가 최초임대료를 산정하는 경우 조성원가 기준으로 완화하여 공급 받은 토지가격을 고려하여야 한다.

제92조(보고) 시·도지사는 다음 각 호의 사항에 대하여 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

1. 법 제17조에 따른 민간임대주택 사업계획 승인 및 건축허가
2. 법 제22조에 따른 촉진지구 지정
3. 법 제27조에 따른 촉진지구 해제
4. 법 제28조에 따른 지구계획 승인
5. 법 제39조의2에 따른 준공검사
6. 법 제40조에 따른 행정처분

제93조(서류 제출) ① 지정권자는 시행자가 제출한 촉진지구 지정제안서, 지구계획서 등을 검토하는 과정에서 법령 및 이 지침에서 규정한 사항 외에 추가적인 자료가 필요한 경우에 시행자와 협의하여 포함시킬 수 있다.

② 법령 및 이 지침에 따라 시행자가 작성하여 제출하는 서류(도면은 제외)는 별도로 정한 규격이 없는 경우에 A4용지 규격으로 한다.

제94조(준주택 임차인 거주현황 확인) 「민간임대주택에 관한 특별법 시행규칙」 별지 제21호 서식의 행정정보 공동이용 동의서(임차인용)는 별지 제12호를 따른다.

제95조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 7월 1일 기준으로

매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

촉진지구 제안시 검토기준(제23조제2항 관련)

항목	검토 자료	검토 내용
임주 수요	○ 주택인허가현황 ○ 아파트 입주예정량 ○ 매매 및 전월세 거래량 ○ 매매, 전세, 월세 가격 추이 ○ 월세가구 점유 비율 ○ 지역개발 현황	○ 임대차시장 여건 상 임대주택공급의 필요성이 높은가? ○ 향후 분양 및 임대주택공급 계획을 감안할 때 과잉 공급 우려는 없는가? ○ 인근지역의 전세가격 상승률이 높은가? ○ 산업단지, 택지개발지구가 인근에 있는가?
교통 여건	○ 대중교통 현황	○ 버스, 지하철 등 대중교통 이용이 편리한가?
지역 여건	○ 시청 등 관공서, 대형마트, 학교, 시장의 위치 ○ 기피시설 입지 여부	○ 지역 내 이용이 용이한 학교가 있는가? ○ 각종 생활편의시설 이용이 용이한가? ○ 소각장, 오폐수 처리장, 화장터, 묘지, 축사 등 가까운 거리에 입지해 있는가?
지역 의견	○ 지자체 협의 내용 ○ 주민의견 수렴 내용	○ 지자체와 협의결과는? ○ 지역 주민과의 갈등소지는 없는가?
임대주택 품질수준	○ 건축설계(안)	○ 분양주택과 비교해 평면, 자재, 부대시설 등 주택품질이 우수한가?
예상 초기임대료	○ 주변지역 시세 ○ 임대보증금 및 월 임대료	○ 초기 임대료가 시세와 비교하여 적절한 수준인가? ○ 초기 보증금과 월세가 수요자가 부담가능한 수준인가?
주거서비스 제공	○ 주거서비스 제공 및 운영 계획 ○ 편의시설 설치 및 관리 계획	○ 기존 임대주택과 차별화되는 주거서비스 제공 계획이 있는가? ○ 입주대상자를 감안할 때 적절한 주거서비스를 제공할 계획인가? ○ 입주민 편의시설을 충분히 갖추고 있는가?
도시계획 부합성	○ 상위계획 및 기 수립된 개발계획	○ 사업계획이 기 수립된 개발계획, 상위계획 등에 부합하는가?
기반시설 부담	○ 기반시설 공급계획 ○ 공공시설 부담	○ 사업규모와 기반시설 공급계획이 적절한 수준인가? ○ 학교, 공공시설 등 사업에 따른 공공시설 설치 부담과 이에 다른 대책이 타당한가?
시행자의 재무건전성	○ 사업시행자 재무여건	○ 사업중단의 위험은 없는가?
토지확보 계획	○ 토지확보 비율 ○ 미매입 토지 확보계획	○ 토지 확보 계획이 타당한가?

비고: 평가기준은 시행자, 지역여건 등을 고려하여 조정 가능

사업비(조성원가) 표준항목 및 산정(제58조제1항 관련)

항 목	중항목	소 항 목	산 정 기 준
1. 조사비	○ 측량비 ○ 기타 조사비		「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 엔지니어링사업의 대가 기준
2. 설계비	○ 설계비		
3. 공사비 (건축비 포함)	○ 재료비 ○ 노무비 ○ 경비 ○ 일반관리비 ○ 이윤		「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조의 규정에 따른 예정가격 결정기준과 정부표준 품셈 및 단가(정부고시가격이 있는 경우에는 그 가격을 말한다)에 의함
4. 보상비	○ 토지매입비 ○ 지장물 보상비(건물·입목 등) ○ 권리 보상비(영업권·광업권 등) ○ 이주대책비		「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」의 규정에 따른 평가액에 의할 수 있음
5. 기타비용	가. 부대비	○ 일반관리비 ○ 사업타당성 분석비 ○ 영향평가비 ○ 감리비 ○ 건설공사 보험료 ○ 재원조달 금융부대비용 ○ 기타 비용	일반관리비는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조의 규정에 따른 예정가격 결정기준에 따른 일반관리비율에 의하며, 건설공사 보험료는 산업재해보험업법에 의함
	나. 제세 공과금	○ 세금 ○ 공과금 ○ 각종 부담금	부담금은 법률에 따른 경우에 의함
	다. 건설이자		사업시행기간 중 자본비용
	라. 기타	○ 운영설비비 ○ 영업준비금 ○ 기타	

비고

- 1) 사업의 특성에 따라 분류 기준을 달리하거나 항목의 변동(추가·삭제)이 발생한 경우에는 그 사유를 명기할 것
- 2) 항목별 세부산출 내역은 부속서류에 포함할 것

■ 공공지원민간임대주택 등에 관한 업무처리지침 [별표 3]

조성토지 공급가격 및 방법(제58조제2항 관련)

용 도	공 급 가 격	공급방법
1. 공공지원민간임대주택 건설용지	감정평가액	자격제한
2. 분양주택건설용지	감정평가액	추첨
3. 공공임대주택건설용지 가. 60㎡ 이하 나. 60㎡ 초과 85㎡ 이하	조성원가 60% 조성원가 60% ~ 100%	수익계약 수익계약
4. 단독주택건설용지 가. 협의양도인 나. 단독주택용지(실수요자) 다. 점포겸용 단독주택용지(실수요자)	1) 수도권: 감정평가액 2) 비수도권: 조성원가 110% 감정평가액 1) 주거부분: 감정평가액 2) 비주거부분: 낙찰가격	수익계약 추첨 경쟁입찰
5. 학교용지 가. 공공시행자의 (초·중·고)공립학교용지 나. 그 밖의 용지	무상 감정평가액	수익계약 수익계약
6. 판매시설용지, 업무시설용지 등 상업용지	낙찰가격	경쟁입찰
7. 주상복합용지	가. 주거부분: 주택유형별 기준 나. 비주거부분: 낙찰가격	경쟁입찰
8. 시장·주차장·자동차정류장, 유치원·보육시설, 의료시설	가. 낙찰가격(원칙)	자격제한(원칙)
	나. 국가지방자치단체에 공급하는 경우 조성원가(예외)	수익계약(예외)
9. 사회복지시설(기반시설)	가. 낙찰가격(원칙)	자격제한(원칙)
	나. 국가지방자치단체, 사회복지법인 (무료시설)에 공급하는 경우 조성원가(예외)	수익계약(예외)
10. 통신시설(「전기통신사업법」에 의한 실수요자), 집단에너지시설(「집단에너지사업법」에 의한 실수요자), 전기공급 시설(「전기사업법」에 의한 실수요자)	감정평가액	수익계약
11. 주유소, 액화석유가스 충전소 가. 협의양도자 나. 실 수요자	낙찰가격 낙찰가격	제한경쟁 경쟁입찰
12. 공공청사	조성원가	수익계약

비고

- 가) 공급가격은 상한가격기준이며 지역여건에 따라 기준가격 이하로 공급할 수 있다.
- 나) 공공시설용지와 그 밖의 공공시설용지(학교 포함)는 해당 공공시설의 관리주체 및 영리성에 따라 구분하여 결정 한다
- 다) 공립학교용지는 공공·민간 공동 사업시행자의 경우 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」 제4조제3항 제2호에 따라 민간부문에 대해서는 감정가격으로 공급 한다
- 라) 공공임대주택건설용지의 공급가격은 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택업무처리지침」 별표2에서

정한 임대주택 용도별, 공급지역별 가격기준을 따른다.

- 마) 공공지원민간임대주택 건설용지 중 주거지원대상자에게 공급하는 주택용지 부분은 대지면적으로 산정하여 조성원가로 공급하고, 20년 이상 임대한 공공지원민간임대주택으로 공급하는 주택용지 부분은 대지면적으로 산정하여 감정가와 조성원가의 산술평균으로 공급한다.
- 바) 점포겸용 단독주택용지를 주택도시기금이 50% 이상 출자하는 리츠에 우선공급하는 경우 또는 「민간 임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대주택 공급을 위해 「협동조합 기본법」에 따른 협동조합과 사회적협동조합, 「사회적기업육성법」에 따른 사회적기업과 예비사회적기업, 「민법」에 따른 비영리 법인에 공급하는 경우 비주거부분의 공급가격을 감정평가액으로 할 수 있다.

■ 공공지원민간임대주택 등에 관한 업무처리지침 [별표 4]

공공지원민간임대주택 임차인의 자격입증 제출서류(제78조제1항 관련)

종류	세부내역		
1. 주민등록등본 또는 초본	가. 세대주, 세대원 및 주소지 등 확인 나. 주택공급을 신청하려는 배우자가 주택공급신청자와 동일한 세대별 주민등록표상에 등재되어 있지 아니한 경우에는 그 배우자의 주민등록표 등본도 추가 제출		
2. 가족관계증명서 (기본증명서)	배우자 및 자녀에 관한 사항 확인		
3. 혼인관계증명서	혼인신고일 확인(신혼부부 특별공급대상자에 한함)		
4. 건강(의료)보험증 사본	세대주 및 성년자인 세대원의 직업유무, 자영업 운영여부 등 판단 (해당자에 한함)		
5. 소득입증 서류 목록	공고일 이후 발행분으로 세대주 및 성년자인 세대원 전원(「주택공급에 관한 규칙」 제2조제2호의3 각 목에 해당하는 사람)의 소득입증 서류		
	가. 근로자		
	해당자격	소득입증 제출서류	발급처
	일반근로자	가. 전년도 근로소득원천징수영수증 또는 전년도 근로소득자용 소득금액증명서 나. 재직증명서	해당직장, 세무서
	신규취업자	가. 금년 근로소득원천징수부 또는 갑종근로소득에 대한 소득세 원천징수증명서 나. 재직증명서	해당직장
	나. 자영업자		
	해당자격	소득입증 제출서류	발급처
	일반과세자 간이과세자 면세사업자	가. 전년도 종합소득세 신고자용 소득금액증명 나. 사업자등록증	세무서
	간이과세자 중 소득세 미신고자	간이과세자 사업자등록증	세무서
	신규사업자	가. 국민연금보험료납입증명서 또는 최근의 부가가치세 확정신고서(부분) 나. 사업자등록증	국민연금관 리공단, 세무서
	법인사업자	가. 전년도 종합소득세 신고자용 소득금액증명	세무서

		나. 법인등기부등본	
	보험모집인 방문판매원	가. 전년도 사업소득원천징수영수증 나. 전년도 사업소득자용 소득금액증명 또는 당해회사의 급여명세표	세무서, 해당직장
	다. 일용직근로자, 무직자 등		
	해당자격	소득입증 제출서류	발급처
	비정규직 근로자 일용직 근로자	계약기간 및 총급여액 명시된 근로계약서 또는 월별급여명세표(직인날인) 또는 근로소득지급조서 (직인날인)	해당직장
	무직자	비사업자 확인 각서 (별지 제5호서식)	접수장소
	국민기초생활 수급자	수급자 증명서	읍면동주민 센터 등

공공지원민간임대주택 임차인의 선정 절차(제78조제2항 관련)

1. 임대사업자가 이행할 사항

가. 임차인모집 계획 수립 및 공급 신고

- 1) 사업주체가 일반공급 및 특별공급의 공급비율과 임대조건 등에 대하여 관할 시장
• 군수 • 구청장에게 사전 협의한 후 민간임대주택 공급계획을 신고

2) 임차인모집 공고문에 포함할 사항

- 가) 유형별 공급호수, 임대조건
- 나) 소득증빙을 위해 제출해야 하는 서류 등 신청서류
- 다) 일반공급 및 특별공급 신청일정 및 장소

나. 신청접수

- 1) 기간 및 장소: 임차인모집 공고시 게재
- 2) 신청방법: 신청자가 신청일에 방문 신청 또는 인터넷 신청
- 3) 제출서류: 신청시와 당첨시에 제출하는 서류를 임차인모집 공고시 게재

다. 추첨 및 계약

- 1) 임대사업자(전산관리지정기관에게 대행하는 경우 전산관리지정기관을 말한다)가 임차인 선정을 위한 추첨 시행
- 2) 국토교통부장관에게 당첨자에 대한 주택소유여부 전산검색 요청 의뢰
- 3) 공급자격 등 부적격자로 판정된 자에 대하여는 통보일로부터 7일내에 관련 사실을 소명하도록 해야 하며 소명하지 못할 경우 당첨 취소
- 4) 무주택, 소득기준 등을 임차인의 요건을 확인 후 당첨자와 공급계약 체결
- 5) 예비 신혼부부 당첨자 관리
 - 가) 사업주체는 입주지정기간 개시일 전까지 가족관계증명서 제출 요구
 - 나) 입주예정자가 관련서류를 제출하지 않는 경우 공급계약 취소

2. 신청자가 이행할 사항

가. 임차인모집공고문 확인

- 1) 신청하고자 하는 단지의 유형별 공급호수, 임대조건 확인
- 2) 일반공급 및 특별공급 신청자의 신청일정 및 장소, 제출서류(소득입증서류 등) 확인

나. 공급 신청 및 계약

- 1) 본인 및 세대원의 소득액 합이 신청 가능한 소득기준에 맞는지 확인
- 2) 신청서 작성 및 임차인모집공고문에 기재된 서류 발급
- 3) 임차인모집 공고일에서 정한 기간 내 방문 또는 인터넷을 통해 신청
- 4) 당첨자 발표 후 주택소유여부, 소득기준 등의 조건을 만족한 당첨자는 사업주체와 공급계약 체결
- 5) 예비신혼부부 당첨 시, 사업주체가 지정한 기간 내 가족관계증명서 제출

임차인 자격 관련 기타 예외사항(제80조제6항 관련)

1. 군복무 중이어서 건강(의료)보험증이 없는 경우: 군복무확인서와 의료보험자격득실확인서를 징구하고 이 경우 군복무자(직업군인 제외)는 소득이 없는 것으로 간주하고, 군복무자의 배우자의 소득을 파악하여 월평균소득을 산정
2. 종교기관(교회, 사찰 등)이 신청인 앞으로 등록되어 있는 경우: 소득신고 의무 및 국민연금 가입의무가 없는 자로서 종교기관이 청약 신청자 앞으로 등록되어 있는 경우에는 대표자가 무보수임을 증명할 수 있는 정관 등을 첨부하여 소득증빙서류로 준용
3. 직업이 프리랜서이고 소득이 불규칙한 경우: 종합소득세를 신고한 사람인 경우에는 소득금액증명으로 소득을 확인하고, 신고하지 않은 사람의 경우에는 계약서 상의 계약금액으로 소득을 통해 월평균소득을 산정
4. 임차인모집공고일 현재 근로자 및 자영업자가 아닌 자로서 전년도 또는 당해 연도에 소득(근로 또는 사업소득 등)이 있는 경우: 전년도 1월1일부터 임차인모집공고일 현재까지의 총 소득을 동 기간으로 나누어 월평균소득을 산정
5. 자영업자이면서 근로자인 경우: 전년도 사업소득에 대한 월평균소득과 근로소득에 대한 월평균소득을 각각 산정하여 합산하되, 사업소득이 손실로 되어 있으면 사업소득은 없는 것으로 하여 근로소득만으로 월평균소득을 산정

서 약 서

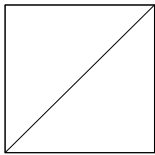
본인은 공공지원민간임대주택 자문위원회(또는 공공지원민간임대주택 통합 심의위원회) 위원으로서 회의 활동, 그 밖에 직무수행 과정에서 알게 되는 정보 등을 다른 사람에게 누설하거나 자신의 이익을 위하여 이용하지 않을 것을 서약합니다.

년 월 일

○○○회 위원

(서명 또는 인)

○○○ 귀하



안 건 번호	제○○호	의 결 사 항
심 의	○○.○○.○○	
년 월 일	(제○○회)	

○ ○ 촉진지구 지구계획(안)

공공지원민간임대주택 통합심의위원회 상정안건

제 출 자	국토교통부장관
제 출 일	○○○○.○○.○○.

목 차

1. 의결주문
2. 의결사유
3. 주요내용
4. 참고사항

[첨부] 심의에 필요한 자료

제 호

○ ○ ○ 회의록

- 1. 일시:
- 2. 장소:
- 3. 건명:
- 4. 회의결과:
- 5. 위원발언내용:
- 6. 기타사항:
- 7. 출석자 기명 날인

위원장	(서명 또는 인)
위 원	(서명 또는 인)
위 원	(서명 또는 인)
위 원	(서명 또는 인)
위 원	(서명 또는 인)
위 원	(서명 또는 인)
위 원	(서명 또는 인)
위 원	(서명 또는 인)
위 원	(서명 또는 인)
위 원	(서명 또는 인)
위 원	(서명 또는 인)

준공 전 사용허가신청서

접수번호	접수일자	처리기간	15일			
신청인	성명(법인명)	생년월일(법인등록번호)				
	상호	전화번호				
	주소(사무소 주소)					
신청내용						
지구명						
시행면적(㎡)						
시행기간						
사업진도						
토지이용계획	용도별 구분					
	면적(㎡)					
기반시설개요	시설명					
	개요					

「공공지원민간임대주택 등에 관한 업무처리지침」 제50조에 따라 위와 같이 신청합니다.

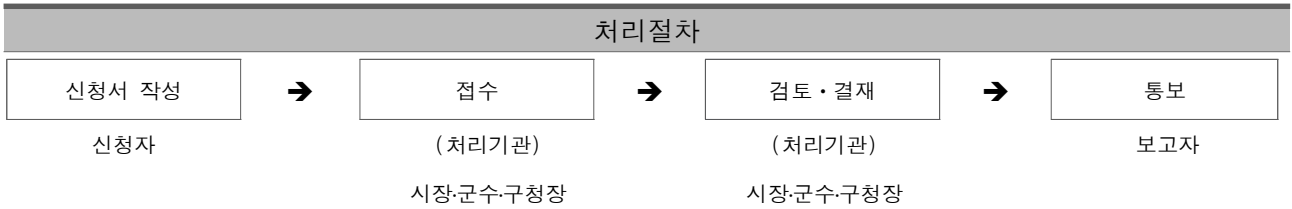
년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

시장·군수·구청장 귀하

신고인 제출서류	사업시행상의 지장 여부에 관한 검토서	수수료 없음
-------------	----------------------	-----------



비사업자 확인각서

(공공지원민간임대주택 특별공급 신청자용)

신청자				
	관 계	성 명	주민등록번호	확 인
근로자 및 자영업자 가 아닌자			-	
			-	
			-	
※ 성년자만 기재			-	
			-	
			-	

본인은 공공지원민간임대주택을 신청함에 있어 신청구비서류 중 “자영업자가 아님을 증명하는 서류”를 제출하지 않았음을 확인하며, 향후 사업자등록상태 검색결과 사업자임이 판명될 경우(허위서류 제출) 당첨 취소 또는 임대주택 공급 계약 취소 등의 조치가 있더라도 이에 대해 이의를 제기치 않을 것을 확약합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

○ ○ ○ 귀하

집주인융자형 임대주택사업 신청서

※어두운 난(■)은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간	20일	처리완료일
① 신청인	성명(법인명)		생년월일(법인 등록번호)	
	주소			
	연락처	(일반전화)	팩 스	
		(휴대전화)	이메일	
② 신청목적	[] 대환 [] 보증금상환 [] 주택개량			
③ 임대기간	8 년 이 상		④ 신청가구수	호
⑤ 영수증	[] 세금계산서 [] 현금영수증			
⑥세금계산서 발급정보	사업자등록번호		상호	
	사업장 주소			
	업태		종목	

위 기재사항을 토대로 집주인 임대주택사업 신청 및 시세조사를 의뢰합니다.

20 년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

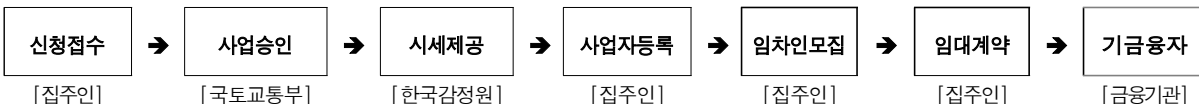
국토교통부장관 귀하

첨부서류	1. 부동산 목록(별지 제7호서식) 2. 의무준수 협약서(별지 제8호서식) 3. 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서(별지 제9호서식) 4. 사업자등록증 사본 각 1부 5. 부동산 등기부등본 1부 6. (집합)건축물대장 및 도면 각 1부
------	--

유의사항

- 임대사업자는 신청시 제출서류의 미비 등으로 국토교통부장관(또는 대행기관)으로부터 보완 요청을 받은 경우 보완 통지를 받은 날로부터 7일 이내 보완서류를 제출하며, 제출기간의 경과로 인해 신청접수가 취소 될 수 있습니다.
- 사업승인 통보를 받은 임대사업자는 원활한 기금융자 지원을 위해 7일 이내 해당 지자체에 법 제5조에 따른 공공지원민간임대주택 등록을 하여 기금융자 신청하며, 신청기간의 경과로 인해 사업승인이 취소될 수 있습니다.
- 사업승인서 및 시세조사서의 유효기한은 3개월입니다.
- 민간임대주택으로 등록할 경우 「민간임대주택에 관한 특별법」 제43조에 따라 임대의무기간동안 주택을 임대하지 않거나 양도하는 행위가 제한되며, 같은 법 제44조에 따라 임대의무기간 동안에 임대료의 증액을 청구하는 경우에는 5퍼센트의 범위로 제한됩니다. 이를 위반한 경우 같은 법 제67조제1항에 따라 3천만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다. 임대의무기간에 양도가 가능한 사유에 대해서는 같은 법 제43조제4항 및 같은 법 시행령 제34조를 참고하시기 바랍니다.

처리절차



집주인용자형 임대주택 신청 부동산 목록

대상물건1	주택유형	☐ 다가구 ☐ 다세대 ☐ 연립 ☐ 아파트 ☐ 도시형생활주택 ☐ 주거용오피스텔		
	물건지 주소			
	(동 호)			
	공시가격 원		전용면적	m ²
	임차인 ☐ 유 ☐ 무	계약금액	보증금 천원	월임대료 천원
계약기간 ~				
대상물건2	주택유형	☐ 다가구 ☐ 다세대 ☐ 연립 ☐ 아파트 ☐ 도시형생활주택 ☐ 주거용오피스텔		
	물건지 주소			
	(동 호)			
	공시가격 원		전용면적	m ²
	임차인 ☐ 유 ☐ 무	계약금액	보증금 천원	월임대료 천원
계약기간 ~				
대상물건3	주택유형	☐ 다가구 ☐ 다세대 ☐ 연립 ☐ 아파트 ☐ 도시형생활주택 ☐ 주거용오피스텔		
	물건지 주소			
	(동 호)			
	공시가격 원		전용면적	m ²
	임차인 ☐ 유 ☐ 무	계약금액	보증금 천원	월임대료 천원
계약기간 ~				
대상물건4	주택유형	☐ 다가구 ☐ 다세대 ☐ 연립 ☐ 아파트 ☐ 도시형생활주택 ☐ 주거용오피스텔		
	물건지 주소			
	(동 호)			
	공시가격 원		전용면적	m ²
	임차인 ☐ 유 ☐ 무	계약금액	보증금 천원	월임대료 천원
계약기간 ~				
대상물건5	주택유형	☐ 다가구 ☐ 다세대 ☐ 연립 ☐ 아파트 ☐ 도시형생활주택 ☐ 주거용오피스텔		
	물건지 주소			
	(동 호)			
	공시가격 원		전용면적	m ²
	임차인 ☐ 유 ☐ 무	계약금액	보증금 천원	월임대료 천원
계약기간 ~				

의무준수확약서(임대인)

- 1. 성 명(법인명) :
- 2. 생년월일(법인등록번호) :
- 3. 주 소 :
- 4. 연 락 처 :

상기 본인은 집주인 임대주택사업 참여를 통해 기금 융자지원을 받고자 하는 집주인(임대인)으로서 아래의 조건을 준수할 것이며, 이를 준수하지 않는 경우 기금융자 회수 등의 어떠한 조치에 대하여도 민·형사상의 이익을 제기 않을 것을 확약합니다.

- 아 래 -

항 목	조 건
가. 임대기간	기금융자 실행일로부터 8년 이상
나. 우선모집 임차인	무주택자 청년(신혼부부 포함), 무주택 고령자 (※모집기간 30일)
다. 임대료	시세의 85% 이하(※ 임대료 인상률 5% 이하)

20 년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

국토교통부장관 귀하

개인정보 수집 · 이용 및 제3자 제공 동의서(임대인)

집주인 임대주택사업과 관련하여 본인의 개인정보를 수집·이용하거나 제3자에게 제공하고자 하는 경우에는 「개인정보보호법」 제15조제1항제1호, 제17조제1항제1호, 제23조제1항제1호, 제24조제1항제1호에 따라 본인의 동의를 얻어야 합니다. 이에 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집·이용·제공하는 것에 동의합니다.

가. 수집·이용에 관한 사항

- 수집·이용 목적: 집주인 임대주택사업을 위한 임대인 및 임차인 상담, 사업신청서 처리, 임대차 계약관리 등 집주인 임대주택사업과 관련된 업무
- 수집·이용할 항목
 - ▶ 개인식별정보(성명, 생년월일, 성별, 주소, 전자우편주소, 전화번호 등) 및 「공공지원민간임대주택 등에 관한 업무처리지침」에 따라 집주인 임대주택 운영에 필요한 서류
- 보유이용기간: 위 개인정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 집주인 임대주택사업의 폐지일까지 위 이용목적을 위하여 보유·이용됩니다. 단, 사업 폐지일 후에는 법령상 의무이행 및 공공기관 등의 정책자료 활용만을 위하여 보유·이용됩니다.
- 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익: 위 개인정보는 집주인 임대주택사업을 운영하는 데 필요한 사항으로, 동의하지 않을 경우 사업 신청이 반려될 수 있습니다.

나. 제공에 관한 사항

- 제공받는 자 : 국토교통부, 한국토지주택공사, 한국감정원, 「주택도시보증법」 제10조제3항에 따라 주택도시보증공사로부터 업무를 재위탁받은 금융기관
- 제공받는 자의 이용 목적 : 국가 및 공공기관에서 정책 자료로 활용 등
- 제공할 개인정보의 항목 : 개인식별정보(단, 한국감정원은 주민등록번호를 제공받지 아니한다), 기 금융자 및 임대차 계약 관리와 관련하여 수집·이용하는 정보 등
- 제공받은 자의 개인 정보 보유·이용 기간 : 개인정보는 제공된 날로부터 동의 철회 시 또는 제공된 목적을 달성할 때까지 보유·이용됩니다. 동의 철회 또는 제공된 목적 달성 후에는 위에 기재된 이용 목적과 관련된 정책수립, 법령상 의무이행을 위하여 필요한 범위 내에서만 보유·이용됩니다.
- 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익: 위 개인정보는 집주인 임대주택사업을 운영하는 데 필요한 사항으로, 동의하지 않을 경우 사업 신청이 반려될 수 있습니다.

수집·이용 동의	본인은 위 목적으로 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다. (동의함[] 동의하지 않음[])
제공·활용 동의	본인은 위 목적으로 본인의 개인정보를 제공·활용하는 것에 동의합니다. (동의함[] 동의하지 않음[])

20 년 일 일

생년월일 : 년 월 일
(주민등록기준)

성명 : (서명 또는 인)

국토교통부장관 귀하

의무준수 확약서(임차인)

1. 성 명 :
2. 주민등록번호 :
3. 주 소 :
4. 연 락 처 :

상기 본인은 아래 임대차 물건지 부동산의 임차인으로서 아래의 임차인 자격을 모두 갖추었음은 물론 본인을 포함한 세대구성원 전원이 주택을 소유하고 있지 아니함을 확인하는 바입니다. 향후 주택소유에 대한 전산검색 결과 주택소유 사실이 판명된 경우 즉시 임대차계약이 취소됨은 물론 본인은 임차중인 주택에서 즉시 퇴거 할 것이며 이에 대하여 어떠한 요구와 민·형사상의 이익을 제기하지 않을 것을 확약합니다.

- 아 래 -

항 목	내용
가. 임대차 물건지	(동 호)
나. 우선모집 임차인 자격	무주택 청년(만19~39세, 신혼부부 포함), 무주택 고령자(만65세 이상) ※신혼부부·고령자일 경우, 세대 구성원 전원이 무주택일 것

20 년 월 일

임차인 (서명 또는 인)

국토교통부장관 귀하

행정정보 공동이용 사전동의서

※ 색상이 어두운 난은 대상자(법정대리인)가 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일시
이용기관 명칭	
이용사무(이용목적)	「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 민간임대주택으로 등록된 준주택(오피스텔)에 임대차 계약기간(갱신·변경 포함) 동안 임차인의 실제 거주여부 확인 (「민간임대주택에 관한 특별법」 제46조 및 제50조 , 같은 법 시행령 제36조 제1항, 같은 법 시행규칙 제19조제2항 및 제3항)
공동이용 행정정보 보유·이용 기간	
행정정보 공동이용을 위해 제공하는 정보	성명, 생년월일, 전화번호, 고유식별번호
공동이용 행정정보(첨부서류)	주민등록표 초본

본인은 위 사무의 처리를 위하여 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 이용기관의
업무처리담당자가 전자적으로 본인의 공동이용 행정정보(첨부서류)를 확인하는 것에 동의합니다.

※ 행정정보의 공동이용에 대하여 동의하지 아니할 경우에도 불이익은 없으며, 동의하지 아니한 경우 본인이 해당 첨부서류를 직접
제출하여야 합니다.

이용기관은 본인이 동의한 위 공동이용 행정정보를 확인하기 위해 「전자정부법 시행령」 제90조에 따라
주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 행정정보를 처리할 수
있습니다. 이용기관이 요청하는 경우 기재하여 주십시오.

(필요시 기재) []주민등록번호() []여권번호()
[]운전면허의 면허번호() []외국인등록번호()

년 월 일

대상자(본인) 성 명 : (서명 또는 인)
생년월일 :
전화번호 :

※ 14세 미만 아동인 경우 법정대리인의 동의가 필요합니다.(법정대리인의 동의가 필요 없는 경우에는 생략이 가능합니다.)

법정대리인 성 명 : (서명 또는 인)
전화번호 :